



PUTUSAN
Nomor: 162/Pdt.G/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Pdt. Zakaria Agan**, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pendeta, Alamat KTP Desa Pulau Kaladan RT.004/RW.000 No. 007 Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili Jl. Paus Raya 1, 2/25/Jl. Paus III No. 1 RT/RW. 003/009 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Mengingat di di Jl. Tingang No. 91 Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Awan Saleh, M.Si.**, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Turi I No. 3A RT/RW. 003/014 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. Drs. Ayan**, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. Pinus No. 25 RT/RW. 002/013 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. Aci**, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta Beralamat di Jl. Brokoli IV, RT.004/RW.008, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah**, Alamat Kantor Jl. RTA Milono No. 1 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maskur, S.H., M.H., Bintarno, S.H., M.H., Dawit, SH., Indra Setyawan, S.H. dan Dhandung Muhammad Rayadusyawal, SH., Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Menteri ATR/BPN Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah**, Alamat Kantor Jl. G.

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obos No.16, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWIYANA OKTARINI, S.H.,M.AP., ZAKARIA AHMAD BADAWI, S.IP., dan ARIF SUDARTO, S.Tr., Kesemuanya adalah PNS/ASN pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. ROYON PASARIBU, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat Di Jl. Lais II No. 21 RT.002/RW.014 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gideon Silaen,S.H., Advokat pada Kantor Hukum Gideon Silaen,S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Camar I Nomor 15 Palangka Raya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Pihak Berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penggugat I, II, III, IV ada memiliki satu hamparan tanah garapan tanah negara, terdiri dari 4 (empat) kapling.

Letak Tanah

Di Jl. Jati Raya IV (nama baru Jl. Brokoli IV) RT.004/RW.VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Ukuran Tanah

Panjang 80 M, Lebar 48 M = Luas $80 \times 48 \text{ M} = 3.840 \text{ M}^2$.

Dalam ukuran 4 (empat) Kapling

Kapling 1 = $25 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 1000 \text{ M}^2$

Kapling 2 = $25 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 1000 \text{ M}^2$

Kapling 3 = $23 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 920 \text{ M}^2$

Kapling 4 = $23 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 920 \text{ M}^2$

Jumlah luas = 3.840 M^2

Batas – batas 1 (satu) hamparan = 3840 M^2

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Jalan Brokoli IV C
- Sebelah Timur dengan Jl. Simpang I Brokoli IV C
- Sebelah Selatan dengan Tanah RUSLAN
- Sebelah Barat dengan Jl. Jati Raya IV (Brokoli IV)

Penggunaan Tanah, untuk bangunan Rumah.

Tanah diperoleh, dari riwayat tanah bekas HUTAN RAWA garapan menggarap tanah negara mulai dari tahun 1976 s/d 1985 oleh An. YASNI SIAN (Pimpinan) dan Penggugat II, dan Penggugat III ikut dari tahun 1985, dikerjakan dipelihara ± 37 Tahun baru dibuat Surat Pernyataan Tanah Garapan An. AWAN SALEH, M.Si (Penggugat II).

Palangka Raya, 14 Agustus 2022.

Surat Pernyataan Bersama, 18 (delapan belas) orang, Palangka Raya, 1 Agustus 1992 oleh SANDERSON AJANG, dkk.

Pada tanggal 14 Juli 2003 oleh Penggugat III diserahkan kepada Penggugat IV yaitu kapling ke 3 dengan ukuran 23 M x 40 M = 920 M².

Pada tanggal 23 Agustus 2022 semua tanah garapan 4 (empat) kapling tersebut telah diserahkan kedalam Kedudukan Berkuasa Penggugat I oleh Penggugat II, III, IV maka Penggugat I selaku pemilik tanah untuk mengurus tanah tersebut 4 kapling dengan luas 3.840 M² sesuai Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berlaku.

Kami para Penggugat (I, II, III, IV) mengajukan gugatan ini terhadap yang terhormat (Yth) :

1. Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan
2. Bapak Menteri ATR/BPN Republik Indonesia di Jakarta
- Cq. Bapak Kepala Kantor ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah
3. Ibu ROYON PASARIBU Pensiunan PNS

berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa kami para Penggugat memiliki tanah garapan tersebut adalah bagian dari tanah garapan yang ada dalam surat An. para penggarap tanah pemohon WIHELMUTH (alm) yang membuat surat, Palangka Raya, 5 Mei 1995.

Nomor : Lepas Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Mohon Petunjuk dan Penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan yang terkena kaplingan PEPABRI.

Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up. Kepala Biro Tata Pemerintahan
di Palangka Raya

Selaku Tergugat I dalam perkara ini.

2. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Tergugat II
dalam perkara ini.

Cq. Deputy Bidang Pengawasan di Jakarta

- Bahwa perbuatan dan tanggung jawab Tergugat I, II belum juga turun
petunjuk dan penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan kami yang
terkena kaplingan PEPABRI tersebut, datanglah perbuatan Tergugat III
membuat surat gugatan perdata dengan keterangan palsu dan bohong,
yaitu

- Tergugat III menggugat Penggugat IV (Nama ACI) dengan tanahnya 23 x
40 m = 920 m² kavling ke 3 dengan Surat Gugatan tersebut, Palangka
Raya, 26 Oktober 2020

No. 202/Pdt.g/2020/PN.PIk

Tanggal 26 – 10 - 2020

Perihal : Gugatan Penyerobotan Tanah
Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya
di Palangka Raya

- Bahwa Surat Gugatan, Palangka Raya, 26 Oktober 2020

Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.PIk

Tanggal : 26.10.2020

Perihal : Gugatan Penyerobotan Tanah
Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya

Di – PALANGKA RAYA

Ini yang dasar putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Putusan Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.PIk, Tanggal 7 Juni 2021

- Bahwa Surat Gugatan Palangka Raya, 26 Oktober 2020

Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.PIk, Tanggal 26.10.2020.

Perihal : Gugatan Penyerobotan Tanah, menjadi dasar putusan Pengadilan
Negeri Palangka Raya, Putusan Pengadilan Negeri Nomor :
202/Pdt.G/2020/PN.PIk Tanggal 7 Juni 2021 dan dasar banding
dan menjadi dasar putusan Pengadilan Tinggi, Palangka Raya
Nomor : 68/PDT/2021/PT.PLK Tanggal 30 Agustus 2021.

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu pula menjadi dasar disebut pada surat Relaas Panggilan Aanmaning kepada termohon eksekusi Nomor : 2/Pdt.EKS/2022/PN.Plk.Jo Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Plk.Jo Nomor : 68/PDT/2021/PT PLK

Pada hari ini selasa tanggal 7 Juni 2022 ROYON PASARIBU sebagai Pemohon Eksekusi lawan ACI sebagai Termohon Eksekusi. Yang memberitahukan Jurusita Pengganti Ika Murtianingsih, S.H.

- Bahwa Nomor Surat Gugatan tersebut sebagai dasar disebut pada SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI KEPADA TERMOHON EKSEKUSI, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, saya Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya dan ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut. TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA

Nama ACI, Alamat : BROKOLI IV RT. 004 / RW. 008 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Sebagai Termohon Eksekusi. Bahwa atas dasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 2/Pdt.EKS/2022/PN.Plk JO Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Plk Jo Nomor : 68/PDT/2021/Plk Tanggal 6 Oktober 2022 akan dilaksanakan Eksekusi pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Dalam permohonan Eksekusi antara :

ROYON PASARIBU sebagai Pemohon Eksekusi

Lawan

ACI sebagai Termohon Eksekusi

Demikian pekerjaan ini saya jalankan dialamat tersebut diatas dan disana saya bertemu dengan termohon eksekusi sendiri namun termohon eksekusi tidak bersedia menanda tangan relaas tersebut oleh Jurusita WAJIDIN yang menerima ACI (Tidak bersedia tanda tangan Relaas)

- Penggugat I mengajukan Gugatan Palangka Raya, 14 Januari 2023

Perihal : Gugatan Tuntutan untuk mempertahankan Kedudukan Berkuasa atau menghentikan gangguan Eksekusi tersebut

Kepada Yth : Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, di Palangka Raya
DAN

- Bahwa juga Surat Gugatan dari ROYON PASARIBU (Tergugat III) sudah dilaporkan ke Polisi dengan Surat Palangka Raya, 16 Januari 2023

Perihal : Laporan Dugaan Telah Membuat Gugatan Perdata dengan keterangan Palsu atau Bohong.

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat III dilaporkan Palangka Raya, 16 Januari 2023
sebagai berikut :

Perihal : Laporan Dugaan Telah Membuat
Gugatan Perdata dengan Keterangan
Palsu atau Bohong

Kepada Yth :
Bapak KAPOLDA
Kalimantan Tengah
di –

Palangka Raya

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pdt. ZAKARIA AGAN

Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Kaladan, 01-11-1941

Alamat : Desa Pulau Kaladan RT. 04 No. 07, Kecamatan
Mantangai,

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

NIK : 6271030111410001 (Fotocopy KTP Terlampir)

No. HP / WA : 0812-5007-914

Alamat Domisli : Jl. Paus III No. 1 RT. 006 Kelurahan Bukit Tunggal,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya

- Pemegang Kedudukan Berkuasa Palangka Raya, 23 Agustus 2022, Atas tanah Garapan, Atas Nama : AWAN SALEH, M.Si Luas : 48m x 80m = (Luas 3.840 m²) termasuk 920 m² An. ACI Eks Ayan, Nomor : 2836/W/2022 dibukukan dan di daftarkan pada hari ini tanggal 25 Agustus 2022 oleh IRWAN JUNAIDI, Sarjana Hukum, Notaris di Palangka Raya, sudah Laporan Palangka Raya tanggal 29 Agustus 2022 Kepada Yth. Lurah Panarung, Tembusan Camat Pahandut, Kapolsek Pahandut melalui Kapolresta Kota Palangka Raya dan Ketua RT. 04 / RW. VIII Kelurahan Panarung di Palangka Raya, Tanggal 29 Agustus 2022.

Selanjutnya sebagai PELAPOR

Dengan ini melaporkan perbuatan :

1. Nama : ROYON PASARIBU, Pekerjaan : Pensiun PNS, Alamat : Jl. Lais II No.21 RT. 002 / RW. 014 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Selanjutnya sebagai Terlapor I
2. Nama : GIDEON SILAEN, SH. Pekerjaan : Advokat, Penasehat Hukum. Alamat Kantor : Jl. Camar I No. 15 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya sebagai Terlapor II

Perbuatan Terlapor I dan Terlapor II seperti pada perihal diatas. dugaan telah membuat gugatan perdata dengan keterangan palsu atau bohong, dengan cara:

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terlapor I diduga memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2020 kepada Terlapor II, untuk membuat, mengajukan dan menandatangani surat gugatan terhadap Nama : ACI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Brokoli IV RT.004/RW.008, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah padahal ya diatas tanah nya ACI tersebut sebenarnya Kartu Keluarga dan KTP Nama ACI di Jl. Jati Raya IV.

- Surat gugatan perdata tersebut, oleh Terlapor II, Palangka Raya, 26 Oktober 2020 perihal nya : Gugatan Penyerobotan Tanah, kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya

- Surat gugatan perdata tersebut diduga ditanda tangani oleh GIDEON SILAEN, SH. Terlapor II dalam gugatannya tersebut, dengan keterangan palsu atau bohong, terletak pada surat gugatan angka 1, angka 2 dan intinya angka 3 dan Angka 4 sebagai berikut :

Angka 1 :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah kavlingan yang terletak di Jln. Brokoli IV RT. 004 / RW. 008, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, yang diperoleh dari Yayasan PEPABRI dengan cara mencil.

Dengan ukuran sbb :

Panjang 40 Meter dan Lebar 25 Meter

Dan batas – batas sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Drs. Panangaran Hutabarat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Drs. H. Sirait
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kapling No. 302/E
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Ini diduga hanya memegang Surat Tanah, tetapi belum ada kavlingan tanah di lapangan (atas tanah)

Bukti : (Katanya dalam gugatan itu)

Berdasarkan Surat Keterangan No. Ket/2871/BP4KT/VIII/1988 tanggal 1 Agustus 1988, Register No. 303, Code Blok E.

2. Kemudian pada tanggal 28 Desember 1988, terbit surat keterangan mengenai tanah tersebut dan sekaligus menerangkan register tanah, ukuran tanah dan batas-batas tanah, berdasarkan surat No: 2225/BP4KT/SK-XII/1988;

Di duga ini masih bentuk surat belum ada di lapangan diatas Tanah atau TIDAK PERNAH MENGGARAP TANAH secara nyata.

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti, berdasarkan Surat No : 2225/BP4KT/SK-XII/1988;

3. Kemudian bahwa sejak tahun 1988 diterbitkan surat keterangan tanah vide poin 1 dan 2 diatas dan diserahkan kepada Penggugat, tanah tersebut dibuat parit perbatasan dan dibersihkan secara terus menerus, dan pada tanggal 30 Maret 1992 terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 1908 atas Nama : PENGUGAT di duga keterangan palsu atau bohong semata – mata, yang ini :

“tanah tersebut dibuat parit perbatasan dan dibersihkan terus menerus”

Ini keterangan palsu atau bohong, untuk seolah-olah (bohong) ROYON PASARIBU adalah yang menggarap tanah yang ada di ACI tersebut.

Penggarap tanah ACI tersebut adalah Nama AWAN SALEH dan AYAN yang menyerahkan kepada ACI tanggal 14 Juli 2003 di Jl. Jati Raya IV Palangka Raya terus kepada PELAPOR tersebut diatas.

4. Bahwa sekitar tahun 2001, TERGUGAT secara tiba-tiba dan tanpa dasar membersihkan dan menyerobot tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Penyerobotan tanah dilakukan Tergugat di tegur oleh masyarakat disekitar tanah Sengketa karena masyarakat di sekitar tanah sengketa mengetahui dengan siapa Pemilik Tanah dan sudah punya SHM, akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkan Teguran masyarakat.

- Ini diduga banyak keterangan palsu atau bohong :

- 1) ACI pegang Surat Penyerahan Tanahnya diketahui oleh Ketua RT Setempat, dengan ukuran tanah 23 x 40 Meter (920 M²)
- 2) Ketua RT. IV / RW. VIII dapat jadi saksinya.

Bahwa akibat gugatan perdata dari Terlapor I, II tersebut yang dengan keterangan palsu atau bohong, maka Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dan seterusnya sampai Hakim Mahkamah Agung, mengabulkan gugatan Terlapor I, II tersebut, karena diduga :

Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam memeriksa gugatan perdata, tentu tentang perdatanya saja dan tidak pernah tahu kalau gugatan Terlapor I, II itu memakai atau dengan keterangan yang diduga palsu atau bohong, karena itu pula :

Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya, nama WAJIDIN, telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Termohon Eksekusi Nomor : 2/ Pdt. Eks / 2022. PN.Plk, pada hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023 atas permohonan ROYON PASARIBU tersebut, dan ACI sebagai Termohon Eksekusi, tetapi karena tanah tersebut An. ACI sudah

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang kedudukan berkuasa oleh Pelapor, maka ada Surat Keterangan Nomor : 807/SKD/RT.04/RW.VIII/I/2023 Palangka Raya, 13 Januari 2023 diserahkan kepada Saya Pelapor, dari Ketua RT tersebut tanah ACI tersebut dari Pemilik Asal sudah diserahkan kepada saya PELAPOR, yang sudah melaporkannya kepada KAPOLDA sekarang untuk dapat memeriksa dengan laporan tersebut.

Dengan berdasarkan hal-hal laporan diatas Pelapor memohon supaya Laporan ini dapat ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Pelapor,

Materai

Pdt. ZAKARIAAGAN

Tembusan kepada YTH :

1. IRWASDA POLDA KALTENG di PALANGKA RAYA
2. KABAG PROPAM POLDA KALTENG di PALANGKA RAYA
3. DIRRESKRIM UMUM POLDA KALTENG di PALANGKA RAYA
4. ARSIP.
 - DAFTAR KERUGIAN AKIBAT PENGUSURAN / GANGGUAN EKSEKUSI
 - BERDASARKAN GUGATAN DARI ROYON PASARIBU
 - GUGATANNYA PALANGKA RAYA, 26 OKTOBER 2020

Satu (1) buah rumah kayu	Rp. 60.000.000,-
Satu (1) buah Grase mobil	Rp. 15.000.000,-
Plester rumah ada yang rusak	Rp. 300.000,-
Satu (1) buah kunci rumah rusak	Rp. 1.500.000,-
Keramik Lantai Pecah	Rp. 600.000,-
Satu (1) buah pohon Garu	Rp. 30.000.000,-
Satu (1) buah pohon Kelapa	Rp. 9.000.000,-
Satu (1) buah pohon Sawit	Rp. 9.000.000,-
Satu (1) buah pohon Rambutan	Rp. 9.000.000,-
Satu (1) buah pohon Kedondong	Rp. 9.000.000,-
Satu (1) buah pohon Jambu Menta	Rp. 9.000.000,-
Lima (5) buah pohon Pohon Pisang	Rp. 1.5500.000,-

Listrik di Putus	}	Rp. 150.000.000,-
Harga diri di lecehkan		
Bekerja terganggu		
Perbuatan mereka tidak manusiawi		
Perasaan tertekan dan trauma	}	

Total seluruh biaya menyangkut perkara	Rp. 165.000.000,-
dari Gugatannya sampai sekarang	
<u>Barang yang rusak :</u>	
Satu (1) Lemari Kayu	Rp. 600.000,-

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua (2) Lemari Kaca	Rp. 1.500.000,-
Dua (2) Jemuran	Rp. 600.000,-
Satu (1) buah keranjang Box Mobil	Rp. 6.000.000,-
Dua Puluh (20) buah keranjang	Rp. 1.200.000,-
Dua Puluh (20) Horden	Rp. 6.000.000,-
Lima Belas (15) Gantungan Horden	Rp. 3.000.000,-
Kabel banyak yang hilang	Rp. 1.200.000,-
Hitachi Rusak	Rp. 1.500.000,-
Pakaian berhamburan	Rp. 600.000,-
Tumpukan pasir terhambur oleh alat-alat Berat lewat	Rp. 600.000,-
Aqua Gelas 2 Dus	Rp. 150.000,-
TOTAL	Rp. 492.750.000,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- PENGUSURAN DIHENTIKAN OLEH DARI FOR DAYAK KAL – TENG.
- Datang Lagi Eksekusi KE-2 SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI KEPADA TERMOHON EKSEKUSI Nomor ; 2/Pdt.Eks/2022/PN.Pik HARI RABU Tanggal 10 Mei 2023 JURUSITA WAJIDIN KEPADA NAMA ACI sebagai Termohon Eksekusi. Atas dasar yang sama akan dilaksanakan eksekusi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, tapi TUHAN TIDAK MENGIJINKAN terjadi yang tidak diinginkan.

Pasukan Eksekusi dihadap oleh FOR DAYAK ADAT KALTENG, mereka sadar dan mundur dan batal.

- Bahwa gugatan 14 Januari 2023 tersebut, mulai disidangkan sampai dengan keputusannya, Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN.Pik tanggal 23 Agustus 2023 dan mengadili :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke venklaard*).
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.655.000,- (*Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*) 23 Agustus 2023.
- Bahwa sebelum ada keputusan ini : Penggugat I telah menyampaikan surat,
Palangka Raya, 02 Agustus 2023
Nomor : 01/ZA/KB/VIII/2023
Lampiran : 2 (dua) surat fotocopy

Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Mohon Penyelesaian dengan tuntas tanah garapan yang terkena lokasi kaplingan PEPABRI

Kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Bapak Walikota Palangka Raya di Palangka Raya

- Diinformasikan bahwa surat tersebut telah didisposisi oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Asisten I, Kepala Biro Pem Otda. Palangka Raya, 10 Agustus 2023

Kepada Yth,

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

- BAHWA KEMUDIAN DIAJUKAN GUGATAN BARU DENGAN PERIHAL MOHON PENYELESAIAN DENGAN TUNTAS TANAH GARAPAN YANG TERKENA LOKASI KAPLINGAN PEPABRI.

- Bahwa para tergugat (I, II, III) mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa dengan timbulnya dugaan pemalsuan dokumen dengan hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, yang perlu para Tergugat membayar ganti rugi tersebut.

- Bahwa perbuatan tergugat – tergugat kalau tidak segera dihentikan dengan musyawarah mufakat dan diselesaikan, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, padahal perkara ini sudah ada saran diselesaikan mufakat musyawarah secara damai dari PEPABRI sendiri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 1995.

- Bahwa oleh karena itu :

Diajukan perkara ini dengan alasan-alasan tersebut diatas dan dengan ini para penggugat (I,II,III,IV) mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat berkenan memanggil kami kedua belah pihak untuk di dengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai hukum :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Tergugat I, II, III dengan Penggugat I, II, III, IV untuk mengadakan musyawarah mufakat berdasarkan surat

Halaman 11 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Penggugat I (Pdt. ZAKARIA AGAN) Palangka Raya, 02 Agustus 2023
Nomor : 01/ZA/KB/VIII/23 Lampiran : 2 (dua) surat fotocopy. Perihal :
Mohon penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan yang terkena
lokasi kaplingan PEPABRI.

3. Membebaskan kepada Tergugat I, II, III bagaimana cara memperoleh dana untuk ganti rugi pengrusakan tanggal 25 Januari 2023, membantu sepenuhnya ganti rugi sebesar Rp 492.750.000 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dibayar kepada Penggugat I, II, III, IV.
4. Membebaskan menyelesaikan dengan tuntas tanah garapan Penggugat I, II, III, IV dengan pemilik sertifikat An. ROYON PASARIBU dan yang ada lainnya di atas tanah garapan milik Penggugat I, II, III, IV dan lain – lain.
5. Hasil musyawarah mufakat tersebut disampaikan ke Majelis Hakim pada waktu yang ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.
6. Membebaskan biaya perkara ini, dapat ditanggung bersama oleh Tergugat I, II, III
7. ATAU : Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV hadir sendiri, untuk Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudi Eka Putra. SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



1. Gugatan Salah Gugat (error in persona).

Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menunjukkan dasar hukum yang kuat untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat I, serta tidak ditemukan alasan yang jelas terkait ikut serta Tergugat I atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang mana penggugat medalihkan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak / belum turun petunjuk dan penyelesaian yang tuntas atas Obyek Gugatan Berupa tanah milik penggugat yang terkena kaplingan PEBABRI merupakan perbuatan melawan hukum.

Adapun alasan Tergugat I yaitu sebagaimana diketahui Tergugat I adalah kepala pemerintahan adalah sebagai kepala daerah provinsi kalimantan tengah yang merupakan wakil pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan tengah tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk mendamaikan atau menjadi mediator dalam permasalahan pribadi didalam masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan maupun hajat hidup orang banyak maupun Keterlibatan umum. Dengan demikian tidak ada satupun perbuatan tergugat I yang melawan hukum/ melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan yang diajukan penggugat kepada Tergugat I telah nyata Salah Alamat atau salah gugat , seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka raya (ATR BPN Kota Palangka Raya) selaku badan yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan gugatan penggugat atau hanya kepada Tergugat III sdr. Royon Pasaribu.

Dapat kami jelaskan bahwa Kami tergugat I telah menjawab surat permohonan Penggugat melalui surat nomor 100/266.1/I.1/PEM-OTDA tertanggal 30 september 2023 yang intinya persoalan Penggugat merupakan perkara Pertanahan perseorangan yang telah /sedang dalam proses hukum dan telah diputus oleh Pengadilan tingkat Banding yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga apabila penggugat merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan dimaksud maka dipersilahkan kepada penggugat untuk menempuh Upaya hukum sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka sudah selayaknya gugatan penguugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Nebis In Idem.

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Berdasarkan dalil yang diterangkan oleh Penggugat bahwa Sengketa Tanah milik Penggugat IV (sdr. Aci) dengan tergugat III (Sdr. Royon Pasaribu) telah tercatat dan diputus oleh pengadilan Negeri palangka Raya dengan nomor register perkara 202/Pdt.G/2020/PN.PLK tanggal 7 juli 2021 Jo. Putusan banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan nomor register perkara 68/PDT/2021/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan dilakukan Eksekusi .

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut sudah sangat jelas bahwa perkara Aquo (perkara Ini) telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan dengan nomor register perkara 202/Pdt.G/2020/PN.PLK tanggal 7 juli 2021 Jo. Putusan banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan nomor register perkara 68/PDT/2021/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2021, selain itu sengketa tanah antara penggugat dengan tergugat III juga telah diajukan gugatan kembali dengan nomor register perkara 12/PDT.G/2023/PN Plk tanggal 23 Agustus 2023 yang mana perkara tersebut telah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri Palngka Raya dengan amar putusan Gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian diatas maka sudah sangat jelas bahwa gugatan dalam perkara Aquo adalah Nebis In Idem sehingga sudah selayaknya gugatan pengugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima..

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Sepanjang relevan dengan sendirinya dalil tersebut dianggap terulang kembali sebagai bagian yang integral dalam pokok perkara ini. Tanpa pengecualian semuanya berkaitan satu sama lain.
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat.
3. Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I Bersama Tergugat II dan Terguggat III melakukan pemerkosaan dan pemalsuan dokumen pribadi terhadap penggugat sebagaimana terdapat dalam halaman 11 paragraf ke 2,

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Terhadap dalil tersebut, kami secara tegas menolak dan sangat keberatan, dengan alasan bahwa sebagaimana diketahui sejak dari awal permasalahan sengketa ini Tergugat I tidak ada turut serta dalam bentuk apapun baik dalam proses penerbitan surat keterangan atas tanah (SKT) maupun dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat karena Tergugat I merupakan kepala pemerintahan dan sebagai kepala daerah provinsi kalimantan tengah yang merupakan wakil pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan tengah yang tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk mendamaikan atau menjadi mediator dalam permasalahan pribadi didalam masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan maupun hajat hidup orang banyak maupun Ketertiban umum. Dengan demikian tidak ada satupun perbuatan tergugat I yang melawan hukum/ melanggar peraturan perundang-undangan, apalagi melakukan perkosaan dan pemalsuan dokumen pribadi milik penggugat, dan Penggugat tidak dapat menunjukan dan atau menguraikan perbuatan mana dari tergugat I yang dianggap memalsukan dokumen pribadi Penggugat, sehingga hal ini merupakan FITNAH dan mencemarkan nama baik tergugat I

Dengan demikian seluruh dalil gugatan yang diajukan penggugat tidak memiliki dasar hukum karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya Berdasarkan uraian diatas maka sudah sangat jelas bahwa gugatan dalam perkara Aquo tidak memiliki dasar hukum sehingga sudah selayaknya gugatan pengugat haruslah ditolak

4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam pokok perkara angka 2 dan angka 3 bahwasanya Tergugat I dan Tergugat lainnya berkewajiban untuk membayar ganti rugi sebesar yang Rp 492.750.000 kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, dan Penggugat IV

Terhadap dalil tersebut, kami tergugat I secara tegas menolak dan sangat keberatan, dengan alasan bahwa yang dimaksud dengan Permintaan Ganti kerugian adalah kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat AKIBAT perbuatan Nyata dari Tergugat, (sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHperdata) yang mana fakta hukum sangat jelas bahaw tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang diderita penggugat. Dapat kami uraikan kembali bahwa Tergugat I merupakan kepala pemerintahan dan sebagai kepala daerah provinsi kalimantan tengah

Halaman 15 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



yang merupakan wakil pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan tengah yang tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk mendamaikan atau menjadi mediator dalam permasalahan pribadi didalam masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan maupun hajat hidup orang banyak maupun Ketertiban umum. Dengan demikian tidak ada satupun perbuatan tergugat I yang melawan hukum/ melanggar peraturan perundang-undangan, dan Penggugat tidak dapat menunjukan dan atau menguraikan perbuatan mana dari tergugat I yang dianggap melanggar hukum/ melawan hukum, dan Hukum apa yang telah dilanggar oleh tergugat I, Sehingga dengan demikian dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum bahwasanya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum/ melamnggar hukum dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran kerugian yang kiranya dialami oleh Penggugat.

Dapat kami jelaskan bahwa Kami tergugat I telah menjawab surat permohonan Penggugat melalui surat nomor 100/266.1/I.1/PEM-OTDA tertanggal 30 september 2023 yang intinya persoalan Penggugat merupakan perkara Pertanahan perseorangan yang telah /sedang dalam proses hukum dan telah diputus oleh Pengadilan tingkat Banding yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga apabila penggugat merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan dimaksud maka dipersilahkan kepada penggugat untuk menempuh Upaya hukum sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka sudah sangat jelas bahwa gugatan dalam perkara Aquo tidak memiliki dasar hukum sehingga sudah selayaknya gugatan pengugat haruslah ditolak

5. Bahwa Penggugat dalam Pokok Perkara meminta / membebaskan kepada Tergugat I,II dan III untuk mengadakan musyawarah mufakat dengan Penggugat I,II, III dan IV berdasarkan surat Penggugat I (Pdt. Zakaria Agan) nomor 01/ZA/KB/VIII/23 tertanggal 02 agustus 2023. Dan Menyelesaikan dengan tuntas tanah garapan Penggugat I,II,III dan IV dengan pemilik sertifikat an, Royon Ppasaribu dan yang lainnya diatas tanah garapan milik penggugat I,II, III dan IV.

Terhadap dalil tersebut, kami tergugat I secara tegas menolak dan sangat keberatan, dengan alasan bahwa Tergugat I merupakan kepala pemerintahan dan sebagai kepala daerah provinsi kalimantan tengah yang merupakan wakil pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan

Halaman 16 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah yang tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk mendamaikan atau menjadi mediator dalam permasalahan pribadi didalam masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan maupun hajat hidup orang banyak maupun Ketertiban umum.

Berdasarkan uraian diatas maka sudah sangat jelas bahwa gugatan dalam perkara Aquo tidak memiliki dasar hukum sehingga sudah selayaknya gugatan pengugat haruslah ditolak

Bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk semua tingkatan ;
3. Atau bilamana berpendapat lain mohon keadilan (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Tergugat II membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan melalui elektronik pada hari, Selasa tanggal 17 Oktober 2023.
2. Bahwa Tergugat II membantah dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Posita maupun petitum gugatannya sebab :

Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSON)

- 1) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya baik pada Posita maupun Petitum menyebutkan adanya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1908 atas nama Tergugat III.
- 2) Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik adalah sepenuhnya kewenangan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 23 s.d Pasal 35.
- 3) Bahwa dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.
- 4) Bahwa atas dalil tersebut, sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan salah alamat/error in person dan haruslah ditolak.

B. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- 1) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan dan menerangkan dengan seksama mengapa Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah ditarik sebagai Tergugat II.
- 2) Bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyebutkan adanya Surat Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 Juni 1992, tetapi tidak menerangkan terkait apa surat tersebut.
- 3) Bahwa Para Penggugat juga menerangkan agar

Halaman 18 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



dituntaskannya penyelesaian tanah Garapan yang terkena lokasi kaplingan pepabri baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan dalam surat-surat pengaduan yang masuk ke Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah surat dari Penggugat I hanya berupa Tembusan Surat dan bukan ditujukan langsung.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat meminta agar diadakan musyawarah mufakat dengan Para Tergugat sebagaimana Surat Penggugat I Nomor : 01/ZA/KB/VIII/23 tanggal 02 Agustus 2023.
2. Bahwa surat pengaduan Penggugat I tersebut ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Walikota Palangka Raya sedangkan Tergugat II hanya berupa tembusan.
3. Bahwa terhadap hal-hal lain, Tergugat II tidak menanggapinya dan pada prinsipnya Tergugat II tetap menolaknya.

Berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor: 162/Pdt.G/2023/PN.Plk untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



DALAM EKSEPSI :

Gugatan Kabur

1. Gugatan Para Penggugat Kabur dengan alasan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan Hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas ditanah obyek sengketa;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur dengan alasan karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kepentingan Hukum apa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan tergugat III sedangkan menurut uraian gugatan, tanah 4 (empat) kapling termasuk tanah milik tergugat III ukuran 939 M2 sudah diserahkan Penggugat II,III dan IV kepada Penggugat I;
3. Gugatan Para Penggugat Kabur dengan alasan berdasarkan uraian gugatan, Penggugat I beralih bahwa Penggugat I mendapatkan tanah dari Penggugat II, III, IV dengan ukuran 3.840 M2 termasuk tanah milik Tergugat III seluas 939 M2 yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik No: 1908 a/n ROYON PASARIBU dan mendapatkan putusan incrah, akan tetapi Penggugat II, III dan IV tidak ditarik sebagai Tergugat;

GUGATAN KURANG PIHAK

4. Gugatan kurang pihak dengan alasan karena Para Penggugat tidak menarik pihak Walikota Palangka Raya yang menerbitkan SK 47/D.I. 7. /VIII-1983 tanggal 27 Agustus 1983 tentang penunjukan tanah Negara untuk pemukiman penduduk di Desa Langkai dan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangka Raya sebagai Tergugat;
5. Gugatan kurang Pihak, dengan alasan karena Para Penggugat tidak menarik PEPABRI selaku Pengelola Kompleks PEPABRI yang ditunjuk oleh Walikotamadya Palangka Raya tahun 1983 sedangkan Tergugat III membeli tanah dari PEPABRI tersebut;

GUGATAN NEBIS IN IDEM

6. Gugatan Nebis In Idem dengan alasan karena tanah obyek sengketa milik Tergugat III dengan ukuran 939 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No: 1908 atas nama ROYON PASARIBU telah memiliki keputusan Hukum yang telah berkekuatan Hukum tetap (incrah) berdasarkan Putusan No: 202/Pdt.G/ 2020/PN.Plk tanggal 7 Juni 2021 Jo Putusan No: 68/PDT/2021/PT PLK tanggal 30 Agustus 2021, dimana waktu itu Tergugat III bertindak sebagai Penggugat dan Penggugat IV

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Tergugat, putusan Pengadilan Negeri Palangka menyatakan tanah sengketa ukuran 939 M2 miliknya Tergugat III (Penggugat) kemudian Penggugat IV mengajukan banding akan tetapi Pengadilan Tinggi Palangka Raya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, sementara waktu itu Penggugat IV (Tergugat) tidak mengajukan Kasasi sehingga putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut menjadi keputusan yang berkekuatan Hukum tetap;

DALAM JAWABAN

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruhnya dalil gugatan Para Penggugat khususnya terhadap tanah milik kepunyaan Tergugat III berdasarkan sertifikat Hak Milik 1908 atas nama Royon Pasaribu yang dikuatkan dengan keputusan yang berkekuatan Hukum tetap (incrah) terhadap perkara No: 202/Pdt.G/2021/PN.Plk tanggal 7 Juni 2021 Jo Putusan No: 68/PDT/2021/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2021 tersebut dan telah pula dilaksanakan eksekusi dari Pengadilan Negeri Palangka Raya sebanyak 2 (dua) kali namun hasilnya gagal karena dihalang-halangi pihak ketiga;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 dengan uraian gugatan "bahwa Penggugat I mendapatkan kedudukan berkuasa diatas tanah ukuran 3.840 M2 termasuk tanah milik Tergugat III ukuran 939 M2 sejak tanggal 23 Agustus 2022 yang diperoleh dari Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV" perolehan tanah Penggugat I dari Penggugat II, III dan IV diperoleh dengan cara HARAM dan MELAWAN HUKUM sebab Penggugat I mengetahui secara jelas bahwa tanah milik Tergugat III sudah memiliki keputusan Hukum tetap dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 Agustus 2021 dan sudah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya sekalipun hasilnya gagal artinya Penggugat I mengetahui secara jelas bahwa tanah yang diserahkan/ dijual Penggugat II,III, dan IV kepada Penggugat I sudah memiliki keputusan Hukum tetap dengan alasan itu pula Penggugat II, III dan IV tidak berhak memindahkan tangankan tanah milik tergugat III kepada Penggugat I, namun Penggugat I seolah-olah tidak mengerti aturan Hukum dan tidak tunduk terhadap Hukum dan bahkan Penggugat I pasang badan untuk melawan Hukum dan melawan kebenaran sehingga

Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mudahnya menerima tanah dari Penggugat II, III, dan IV dengan cara menabrak kebenaran Hukum dan bahkan melecehkan Hukum, sebab sewaktu Tergugat III sebagai Penggugat bersengketa tanah dengan Penggugat IV dahulu sebagai Tergugat, keterkaitan Penggugat I dalam obyek sengketa tidak ada dan terbukti keberadaan Penggugat I masuk sebagai pihak didalam obyek sengketa milik tanah Tergugat III pada tanggal 23 Agustus 2022 setelah tanah obyek sengketa milik Tergugat III mendapatkan keputusan yang berkekuatan Hukum tetap dan setelah dilaksanakan eksekusi pertama, berdasarkan alasan tersebut maka keberadaan Penggugat I diatas tanah tergugat III tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun kecuali manusianya sakit jiwa dan lupa ingatan;

3. Bahwa atas perbuatan Penggugat II, III dan IV mengalihkan, memindahtangankan dan atau menggelapkan hak atas tanah milik Tergugat III kepada Penggugat I sudah barang tentu melanggar Hukum tuduhan ini tidak dapat dibantah karena berdasarkan bukti surat dan pengakuan Penggugat I bahwa penggelapan hak atas tanah milik Tergugat III dilakukan dihadapan Notaris /PPAT artinya perbuatan penggelapan autentik dan sah menurut Hukum, maka unsur perbuatan melanggar tindak Pidana Penggelapan Hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 385 KUH Pidana terpenuhi dengan ancaman pidana selama 4 tahun, dan atas perbuatan Penggugat II, III dan IV tersebut, dengan tegas Tergugat III akan segera menempuh jalur Hukum dengan membuat laporan polisi tuduhan Penggelapan hak atas tanah;

4. Kemudian selain membuat laporan polisi sebagaimana Tergugat III jelaskan pada point 4 diatas, Tergugat III maupun Kuasanya akan membuat laporan Polisi atas tuduhan Penggugat I kepada Tergugat III maupun kepada Kuasanya bahwa "Tergugat III maupun Kuasanya membuat Keterangan Palsu atau bohong " sedangkan tuduhan membuat keterangan Palsu dan bohong setelah Penggugat I berkuasa menguasai tanah obyek sengketa sejak tanggal 23 Agustus 2022 setelah Tergugat III dapat membuktikan bahwa obyek sengketa yang dikuasai Penggugat IV adalah miliknya Tergugat III yang dibuktikan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang berkekuatan Hukum tetap, berdasarkan fakta tersebut lalu kapan dan dimana Tergugat III maupun Kuasanya membuat keterangan Palsu dan bohong ? sementara Penggugat I tidak lebih

Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membuktikan tuduhan bahwa Tergugat III dan Kuasanya benar membuat Keterangan Palsu dan bohong, sehingga kami menduga tuduhan Penggugat I bahwa Tergugat III maupun Kuasanya membuat keterangan Palsu dan Bohong tersebut mengandung pitnah, menista melanggar Pasal 311 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun dan melanggar Undang-undang ITE;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan harus ditolak dengan alasan dimana pada hari Selasa 10 Oktober 2023, dengan agenda persidangan pembacaan gugatan, kemudian Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan, perbaikan gugatan dibuat dan ditandatangani tanggal 04 September 2023 namun diajukan hari Selasa 10 Oktober 2023, isi perbaikan sebagai berikut :

- Perihal : semula dituliskan Penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan yang terkena kaplingan PEPABRI.

kemudian diperbaiki menjadi Perihal : Mohon penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan yang terkena kaplingan PEPABRI secara musyawarah mufakat damai.

Memperhatikan perbaikan uraian gugatan dengan kalimat Perihal : Mohon penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan yang terkena kaplingan PEPABRI secara musyawarah mufakat damai membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat Kabur, sebab para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat I, II dan III terhadap tanah obyek sengketa, sedangkan Para Penggugat mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya bukan Peradilan Adat;

6. Tergugat III menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat menuntut pengembalian tanah khususnya tanah yang dikuasai Tergugat III tetapi disisi lain Para Penggugat menuntut ganti kerugian pengrusakan tanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp 492.750.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian apa yang dialami Para Penggugat tersebut;

7. Tergugat III menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat khususnya gugatan Penggugat IV kepada Tergugat III khususnya menyangkut tanah milik Tergugat III yang telah berkekuatan Hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No: 202/Pdt.G/2021/PN.Plk tanggal 7 Juni 2021 Jo Putusan No: 68/PDT/

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2021, dengan ditariknya ACI sebagai Penggugat IV dalam perkara ini mengakibatkan Gugatan NEBIS IN IDEM sebab yang di sengketakan adalah tanah milik Tergugat III yang telah berkekuatan Hukum tetap sewaktu Tergugat III sebagai Penggugat dan Penggugat IV sebagai Tergugat, artinya perkara ini berada di dalam obyek yang sama dan pihak yang sama;

8. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak menarik Walikota Palangka Raya dan Pengelola PEPABRI sebagai pihak yang diminta pertanggung jawaban dalam perkara ini, sedangkan Tergugat III mendapatkan tanah dari PEPABRI atas SK dari Walikota Palangka Raya memberikan hak pengelolaan lahan kepada PEPABRI tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban tergugat III tersebut diatas, Tergugat III mohon dengan hormat kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan tanah obyek senketa dengan ukuran 939 M2 dengan sertifikat Hak Milik No; 1908 atas nama Royon Pasaribu yang telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan Hukum tetap berdasarkan putusan No: 202/Pdt.G/2021/PN.Plk tanggal 7 Juni 2021 jo Putusan No: 68/PDT/2021/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2021 adalah milik Tergugat III;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah mengajukan Replik tanggal 24 Oktober 2023 dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan Duplik tanggal 31 Oktober 2023, yang kesemuanya baik replik maupun duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotokopi dari asli berupa Surat mohon penyelesaian pengkaplingan tanah garapan atas nama Yasni Sian, dkk tertanggal 10 Oktober 1991, selanjutnya disebut bukti P.1.
2. fotokopi dari asli berupa Surat pernyataan yang ditujukan kepada 1. Bapak Kepala Kanwil BPN Daerah Tingkat II Provinsi Kalimantan Tengah, 2. Bapak Kepala BPN Daerah Tingkat II Kotamadya Palangka Raya, 3. Bapak Chr Binti Ketua DPD Pepabri Kalimantan Tengah dan 4. Pimpinan Proyek KTP / LC Pepabri Kalimantan Tengah tertanggal 1 Agustus 1992, selanjutnya disebut bukti P.2.
3. fotokopi dari asli berupa Surat Penyerahan sebidang Tanah Perawatatan yang ditandatangani oleh Drs. Ayan, tertanggal 14 Juli 2003, selanjutnya disebut bukti P.3.
4. fotokopi dari asli berupa Surat Kedudukan Berkuasa atas tanah garapan Awan Saleh, M.Si luas 48 m x 80 m, selanjutnya disebut bukti P.4.
5. fotokopi dari asli berupa Kwitansi yang telah diterima dari Pdt Zakaria uang sejumlah RP400.000 untuk pembayaran pendaftaran Warmeking, selanjutnya disebut bukti P.4a.
6. fotokopi dari asli berupa Nama dan alamat penggarap tanah negara yang terkena Kaplingan Tim pengelola tanah Konsuliadsi Swadaya perkotaan Pepabri Kal Tengah, selanjutnya disebut bukti P.4.1.a.
7. fotokopi dari asli berupa Surat mohon peninjauan / penundaan penerbitan surat keputusan (SKT) penempatan atas nama orang lain diatas tanah garapan Yasni Sian, dkk tertanggal 21 April 1992, selanjutnya disebut bukti P.4.2.
8. fotokopi dari fotokopi berupa Surat mohon peninjauan / penundaan penerbitan surat keputusan (SKT) atas nama Yasni Sian Nomor : 171.410.42, tertanggal 11 Juni 1992, selanjutnya disebut bukti P.4.3.
9. fotokopi dari fotokopi berupa Surat Penyelesaian Kaplingan Tanah Garapan di lokasi KTP / LC Pepabri tertanggal 4 Juli 1992, selanjutnya disebut bukti P.4.4.
10. fotokopi dari asli berupa yang ditujukan kepada 1. Bapak Kepala Kanwil BPN Daerah Tingkat II Provinsi Kalimantan Tengah, 2. Bapak Kepala BPN Daerah Tingkat II Kotamadya Palangka Raya, 3. Bapak Chr Binti Ketua DPD Pepabri Kalimantan Tengah dan 4. Pimpinan Proyek KTP / LC Pepabri Kalimantan Tengah tertanggal 1 Agustus 1992, selanjutnya disebut bukti P.4.5.

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. fotokopi dari fotokopi berupa Surat pemberian SKT di lokasi Pepabri, tertanggal 7 Agustus 1992, selanjutnya disebut bukti P.4.6.
12. fotokopi dari fotokopi berupa Surat penyelesaian masalah tanah garapan sdr. Yasni Sian dkk dilokasi KTP Swadaya Komplek Pepabri nomor 814.420.3.42, tertanggal 26 Agustus 1992, selanjutnya disebut bukti P.4.7.
13. fotokopi dari fotokopi berupa Surat mohon bantuan agar surat Kakanwil BPN Propinsi Kalteng No.304.420.42 tanggal 7 Agustus 1992 dicabut / dibatalkan, tertanggal 8 September 1992, tertanggal 26 Agustus 1992, selanjutnya disebut bukti P.4.8.
14. fotokopi dari fotokopi berupa Keterangan atas penggunaan areal/lokasi tanah pilot proyek CVRI Kalteng Unit Palangka Raya, tertanggal 14 September 1977, selanjutnya disebut bukti P.4.9.
15. fotokopi dari asli berupa surat penyelesaian masalah tanah garapan sdr. Anderson Ajang dkk (18 orang) di lokasi KTP Swadaya Pepabri nomor 467.420.42,, tertanggal 1 Maret 1993, selanjutnya disebut bukti P.4.10.
16. fotokopi dari asli berupa surat mohon petunjuk dan penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan yang terkena lokasi kaplingan Pepabri, tertanggal 5 Mei 1995, selanjutnya disebut bukti P.4.11.
17. fotokopi dari fotokopi berupa Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan tengah Nomor 593/880/Pem tentang penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan yang terkena lokasi kaplingan Pepebari, tertanggal 1 Juni 1995, selanjutnya disebut bukti P.4.12.
18. fotokopi dari asli berupa surat mohon petunjuk dan penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan yang terkena lokasi kaplingan Pepabri, tertanggal 5 Mei 1995, selanjutnya disebut bukti P.5.
19. fotokopi dari asli berupa Surat mohon peninjauan / penundaan penerbitan surat keputusan (SKT) penempatan atas nama orang lain diatas tanah garapan Yasni Sian, dkk tertanggal 21 April 1992, selanjutnya disebut bukti P.5b.
20. fotokopi dari asli berupa Surat pernyataan yang ditujukan kepada
 1. Bapak Kepala Kanwil BPN Daerah Tingkat II Provinsi Kalimantan Tengah,
 2. Bapak Kepala BPN Daerah Tingkat II Kotamadya Palangka Raya,
 3. Bapak Chr Binti Ketua DPD Pepabri Kalimantan Tengah dan
 4. Pimpinan Proyek KTP / LC Pepabri Kalimantan Tengahtertanggal 1 Agustus 1992, selanjutnya disebut bukti P.5c.

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. fotokopi dari asli Surat mohon peninjauan / penundaan penerbitan surat keputusan (SKT) atas nama Yasni Sian Nomor : 171.410.42, tertanggal 11 Juni 1992, selanjutnya disebut bukti P.5d.
22. fotokopi dari fotokopi berupa Surat penyelesaian masalah tanah garapan sdr. Yasni Sian dkk dilokasi KTP Swadaya Komplek Pepabri nomor 814.420.3.42, tertanggal 26 Agustus 1992, selanjutnya disebut bukti P.5e.
23. fotokopi dari asli berupa surat penyelesaian masalah tanah garapan sdr. Anderson Ajang dkk (18 orang) di lokasi KTP Swadaya Pepabri nomor 467.420.42,, tertanggal 1 Maret 1993, selanjutnya disebut bukti P.5f.
24. fotokopi dari fotokopi berupa Gugatan Penyerobotan Tanah, tertanggal 26 Oktober 2020 selanjutnya disebut bukti P.6.
25. fotokopi dari asli berupa Relas panggilan Aanmaning kepada termohon eksekusi nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Plk Jo. Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Plk Jo. Nomor 68/PDT/2021/PT Plk, tertanggal 7 Juni 2022 selanjutnya disebut bukti P.7a.
26. fotokopi dari asli berupa Surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada termohon eksekusi nomor : 2/Pdt.Eks/2022/PN Plk, tertanggal 13 Januari 2023 selanjutnya disebut bukti P.7b.
27. fotokopi dari fotokopi berupa Gugatan tuntutan untuk mempertahankan kedudukan berkuasa yang ditandatangani oleh Pdt. Zakrian Agan, tertanggal 14 Januari 2023 selanjutnya disebut bukti P.8.
28. fotokopi dari asli berupa Laporan dugaan telah membuat gugatan perdata dengan keterangan palsu atau bohong yang ditandatangani oleh Pdt. Zakaria Agan, tertanggal 16 Januari 2023 selanjutnya disebut bukti P.9a.
29. fotokopi dari asli berupa Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor : B/262/III/Res 1.9/2023/Reskrim, tertanggal 26 Maret 2023 selanjutnya disebut bukti P.9b.
30. fotokopi dari asli berupa Undangan awancara klarifikasi perkara Nomor: B/351/V/RES.1.9/2023/RESKRIM, tertanggal 11 Mei 2023 selanjutnya disebut bukti P.9c.
31. fotokopi dari asli berupa Laporan mohon Eksekusi dapat ditunda maka terjadi pengrusakan nomor: 02/ZA/I/2023, tertanggal 27 Januari 2023 selanjutnya disebut bukti P.10.
32. fotokopi dari asli berupa Surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada termohon eksekusi nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN Plk, tertanggal 10 Mei 2023 selanjutnya disebut bukti P.11.

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. fotokopi dari asli berupa Surat mohon penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan yang terkena lokasi kaplingan Pepbari nomor : 01/ZA/KB/III/23 tertanggal 02 Agustus 2023, selanjutnya disebut bukti P.12a.
34. fotokopi dari fotokopi berupa Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan tengah Nomor 593/880/Pem tentang penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan yang terkena lokasi kaplingan Pepebari, tertanggal 1 Juni 1995, selanjutnya disebut bukti P.12b.
35. fotokopi dari asli berupa Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat kawasan pemukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut bukti P.12c.

Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV di persidangan mengajukan bukti saksi 14 (empat belas) orang yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WELFRIED,S.TH;

- Bahwa Saksi kenal dengan para penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara ini yaitu masalah tanah
- Bahwa Ditanah objek sengketa tersebut sudah ada rumah yaitu dijalan Brokoli IV RT.4 RW.8 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Luas tanah sengketa 23 x 40 meter;
- Bahwa Batas batas objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa Objek sengketa milik Aci (Penggugat IV);
- Bahwa Aci (Penggugat IV) dapat tanah tersebut dari Drs. Ayan (Penggugat III) dengan cara jual beli tahun 2023.untuk tanggal dan bulan nya saksi lupa.
- Bahwa Saksi lupa harga jual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah jual beli karena saya sebagai saksi waktu jual beli tersebut;
- Bahwa Diperlihatkan bukti surat P-3 kepada saksi (ada nama saksi disitu) dan saksi membenarkan;

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P-3 Kwitansi untuk mengganti rugi biaya dari Drs Ayan ke Aci;
- Bahwa Pada waktu itu tanah nya kosong akan tetapi sudah dibersihkan;
- Bahwa Setelah jual beli tanah tersebut dikuasai oleh Aci sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat IV dapat tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa Pada tahun 1993 saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai nya;
- Bahwa Yang saksi tahu yang membersihkan tanah tersebut adalah Aci;
- Bahwa Yang menggarap sebelumnya adalah Drs Ayan kemudian Aci;
- Bahwa Benar Drs Ayan menyerahkan tanah ke Aci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Drs Ayan dapat tanah dari siapa;
- Bahwa Ukuran tanah sengketa adalah 23 x 40 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu Gubernur / Pempov punya tanah disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan nya tanah tersebut dengan Pemprov;
- Bahwa Saksi mengetahui Drs Ayan menggarap tanah disitu;
- Bahwa Aci dari tahun 2001 menggarap tanah disitu dan dulu rumah nya kayu;
- Bahwa Sekarang saksi Ketua RT disana;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali melihat eksekusi gagal;
- Bahwa Yang menjual tanah tersebut adalah Drs Ayan;
- Bahwa Yang saksi tahu dari Drs Ayan ke Aci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kepentingan Pdt Zakaria (Penggugat I) dalam gugatan ini;

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Ibu Royon menang terhadap Aci;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi IDUN;

- Bahwa Saksi kenal dengan semua Penggugat, saksi tahu dengan Gubernur, Kantor BPN, dan saksi tidak kenal dengan Royon;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sengketa tanah di Jalan Brokolo IV;
- Bahwa Luas tanah sengketa 23 x 40 meter;
- Bahwa Batas-batas nya Utara : Awan Saleh, Selatan : Lupa, Barat : jalan dan Timur : Awan Saleh;
- Bahwa Objek sengketa punya Pak Aci (Penggugat IV);
- Bahwa Diatas tanah itu ada objek sengketa rumah saudara Aci. saudara Aci menempati rumah tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa Cuma itu saja yang disengketakan;
- Bahwa Bukti P-3 saksi pernah melihat waktu tahun 2003 karena saya ada tanda tangan disitu;
- Bahwa Bukti milik Idun hanya surat penyerahan dari Drs Ayan ke Aci;
- Bahwa Kalau dibawa PS (Pemeriksaan Setempat) saksi bisa menunjukan;
- Bahwa Yang mengukur tanah tersebut kami bertiga (Idun, Acid an Ayan) kami mengukur sendiri bukan dari BPN;
- Bahwa Kami mengukur tanah tersebut tahun 2003;
- Bahwa Pada waktu kami mengukur tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Ditanah objek sengketa ada tanaman Sawit, jambu Mete dan ada kolam ikan kecil ukuran 3 x 4;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut disebut tanah Pepabri;

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu masalah tentang tanah ini mau di eksekusi karena saksi menyaksikan pada waktu itu;
- Bahwa Yang mengajukan permohonan eksekusi Royon dan termohon Aci;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Drs. Hutabarat;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. Saksi SALAMAT DEMAR;

- Bahwa Di perlihatkan kepada saksi bukti P-1 (gambar kasar) dan saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ini tentang masalah tanah yang berada dijalan Brokoli IV C;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa Batas-batas tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemilik tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa Yang menguasai objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Awan Saleh karena punya tanah diseberang tanah saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Drs Ari, Royon dan Hutabarat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aci;
- Bahwa Saksi pernah melihat Drs Ayan menggarap tanah tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah garapan dia atau punya orang;
- Bahwa Tanah saya sekitar 20 an meter dengan tanah pak Awan;
- Bahwa Tanah / rumah pak Awan sebelah kiri;
- Bahwa Aci didepan.pisah pak Aci dengan Pak Awan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Wilfred beliau ketua RT sekarang;
- Bahwa Setahu saksi tanah disana sudah 2 (dua) kali di eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeksekusi;

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2021 disana ada melihara babi dan ada kolam;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

4. Saksi RUSLAN;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah tanah di jalan Brokoli IV sebelum jalan Jati raya IV RT.IV RW.8 Kelurahan panarung, Kecamatan Pahandut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa akan tetapi kalau tidak salah 23 x 40 meter;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa yang disengketakan para penggugat;
- Bahwa Bukti P-1 saksi pernah melihat karena ada tandatangan saksi, sebelah selatan atas nama saya Ruslan;
- Bahwa Tanah yang disengketakan milik Aci. Dan Aci dapat dari Drs Ayan tahun 2002 melalui jual beli.untuk harga saksi tidak tahu karena saksi hanya mendengar cerita dari Aci saja;
- Bahwa Saksi kenal Aci tahun 2002;
- Bahwa Saksi membangun rumah saksi tahun 2002 sedangkan Aci membangun rumah tahun 2003;
- Bahwa Saksi tahu mengenai eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Royon Pasribu;
- Bahwa Tanah saksi masih belum bersertifikat;
- Bahwa Tanah sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hutabarat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada yang melarang pada waktu membangun rumah disana;
- Bahwa Gubernur tidak pernah datang kesana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Welfried yaitu ketua RT kami;
- Bahwa Saksi dapat tanah dari Pak Helmot;
- Bahwa Ditanah sengketa saksi ada melihat tulisan tanah dijual;

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eksekusi disana sudah 2 (dua) kali gagal;
- Bahwa Aci membeli tanah tersebut dari Drs Ayan bukan dari Awan Saleh;
- Bahwa Hubungan pendeta Zakaria dengan tanah ini saksi tidak tahu;
- Bahwa Yang saksi tahu pak Aci membeli tanah tersebut dari Drs Ayan;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

5. Saksi JULI MADI;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1;
- Bahwa Saksi punya warung yang dekat lingkungan situ;
- Bahwa Yang saksi ketahui masalah sengketa tanah di jalan Brokoli IV;
- Bahwa Ukuran tanah persis saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah itu awalnya milik Awan Saleh kemudian dibeli oleh pak Aci dari Drs Ayan;
- Bahwa Sekarang tanah tersebut milik Aci, saksi hanya mendengar cerita dari mertua saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pendeta Zakaria punya tanah disana;
- Bahwa Awan Saleh yang menggarap awal tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bantu merawat tanah mertua tahun 2009 dan tahun 2016-2017 sudah kami tempati;
- Bahwa Nama mertua saksi adalah Pak Bahrin;
- Bahwa Pak Bahrin beli dari Lensing Incon (Bapak Surya) tanah mertua pernah digugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Royon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hutabarat;

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah mertua saksi tidak bisa diajukan sertifikat karena sudah didata BPN milik Pepabri;
- Bahwa Tanah milik pak Awan masih ada disampingnya;
- Bahwa Gubernur tidak ada tanh disitu;
- Bahwa Objek sengketa tanah punya pak Aci;
- Bahwa Saat eksekusi tidak tahu orang Pemprov ada datang atau tidak;
- Bahwa 3 (tiga) kavling dilajur sebelah;
- Bahwa Pepabri sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa Saksi sering lihat kerumah Aci;
- Bahwa Dalam minggu ini saksi tidak ada lewat disana;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat plang tanah di jual di objek sengketa;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

6. NIKI KRISTI NOBELA;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah tanah di jalan Brokoli Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut;
- Bahwa Lebar tanah sengketa 23 x 40 meter;
- Bahwa Tanah tersebut milik Aci;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa hubungan nya dengan pendeta Zakaria;
- Bahwa Pak Awan penggarap tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Aci dapat tanah dari mana;
- Bahwa Bukti surat P-4 saksi pernah melihat;
- Bahwa Bukti P-4 menyerahkan dari ibu saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan di bukti P-4;
- Bahwa Bukti P-4 .1a saksi pernah melihat;
- Bahwa Bukti P.4.2 saksi pernah melihat;
- Bahwa Bukti P.4.4 saksi pernah melihat;
- Bahwa Bukti P.4.5 saksi pernah melihat;
- Bahwa Bukti P.4.6 saksi pernah melihat;

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti P.4.7 saksi pernah melihat;
- Bahwa Bukti P.4.8 saksi pernah melihat;
- Bahwa Bukti P.4.9 saksi pernah melihat;
- Bahwa Bukti P.4.10 saksi pernah melihat;
- Bahwa Bukti P.4.11 saksi pernah melihat;
- Bahwa Bukti P.4.12 saksi pernah melihat;
- Bahwa Bukti surat P4 sampai P4.12 semua nya dari orang tua saya;
- Bahwa Bukti P-5 saksi pernah melihat dan masalah ini belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut membersihkan atau menggarap objek sengketa;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

7. Saksi SANDERSON AJANG RINGKA;

- Bahwa Saksi kenal dengan para penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah sengketa tanah di daerah Panarung Pepbari di jalan Brokoli IV Kelurahan nya saksi tidak tahu, Kecamatan saksi tidak tahu;
- Bahwa Luas objek sengketa kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa Batas batas tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah tersebut merupakan garapan pak Awan, pendeta hanya meneruskan sedangkan Aci membeli dari Drs Ayan;
- Bahwa Tanah itu sekarang milik orang banyak dan salah satunya adalah Aci;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut luas nya 23 x 40 meter;
- Bahwa Aci dapat tanah dari Drs Ayan. Ayan menggarap dari Pepabri;
- Bahwa Hubungan tanah sengketa tersebut dengan Pendeta Zakaria tidak ada. pendeta hanya membantu pengurusan nya saja;
- Bahwa tanah tersebut Dikasih Pepbari tahun 1982;
- Bahwa Bukti P-5a saksi pernah melihat tentang surat kementerian untuk memohon garapan tanah yang 2 (dua) hektar;

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat tersebut belum dijawab oleh BPN (saksi dapat cerita dari teman-teman) dari Alm Helmut;
- Bahwa Bukti surat P-2 sampai dengan P.5.c saksi tahu;
- Bahwa saksi Tahu bahwa tanah garapan Awan Saleh dan Drs Ayan;
- Bahwa Saksi lama sudah tidak ke tanah Aci, sudah hamper 1 (satu) tahun;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

8. Saksi RADEN JAYA;

- Bahwa tanah yang menjadi tanah sengketa Tanah nya dari pak Awan Saleh;
- Bahwa Batas –batas tanah Objek sengketa Timur dan Barat saksi tidak tahu, Utara lupa;
- Bahwa Tanah tersebut peralihan dari Awan, Awan menggarap sendiri tahun 1980;
- Bahwa Pak Ayan punya tang disitu juga;
- Bahwa Tanah tersebut tidak ada hubungan nya dengan pendeta;
- Bahwa Tanah tersebut selarang dikuasai oleh pendeta Zakaria (dibeli oleh Zakaria);
- Bahwa Diatas tanah objek sengketa ada rumah Acid an ditempati oleh Aci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pdt Zakaria membeli tanah tersebut;
- Bahwa Bukti P-5 saksi pernah melihat tahun 1992 pak Yasni Sian yang menyampaikan ke saksi surat tersebut tentang maslaah sengketa tanah;
- Bahwa Saksi dahulu dapat tanah dari Ijon;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tertanggal 1 Agustus;
- Bahwa Betul tanah objek sengketa digarap oleh Awan Saleh;
- Bahwa Duluan pak Awan Saleh baru kemudian Drs Ayan;
- Bahwa Awan Saleh yang Menggarap tanah disana tahun 1980-1981;
- Bahwa Saksi tidak tahu Drs Ayana da SKT atau tidak;
- Bahwa Royon saksi tidak kenal;

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aci tidak pernah cerita tentang Royon;
- Bahwa Tanah saksi masih SKT dan belum bersertifikat karena tanah pepabri;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

9. Saksi AGATIS;

- Bahwa Yang saksi ketahui masalah tanah di jalan Brokoli IV Kelurahan Pahandut;
- Bahwa Luas tanah objek sengketa lebar 23 dan panjang 40 meter;
- Bahwa Batas –batas saksi tidak tahu;
- Bahwa Sejarah nya tanah tersebut dari Awan Saleh.diatas tahun 1982 dan menggarap sendiri kemudian di limpahkan/dibeli oleh Drs Ayan;
- Bahwa Kemudian tanah tersebut dijual lagi ke Aci,untuk harga dan kapan membeli nya saksi kurang tahu;
- Bahwa Hubungan tanah tersebut dengan pendeta Zakaria saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat pak Awan menggarap, saksi tahu karena dapat cerita dari Pak Awan Saleh, Pak Ayan dan Pak Aci;
- Bahwa Ditaneh sengketa ada rumah pak Aci dan saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jastisian, kebetulan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wilhelmot, kebetulan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat menyurat nya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 (tidak ada nama saksi disitu);
- Bahwa Permasalahan ini belum selesai oleh Gubernur;
- Bahwa Tahu tanah tersebut tanah garapan Awan Saleh dan Ayan;
- Bahwa Saksi kurang tahu tentang SPT;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat SHM tanah tersebut;
- Bahwa Bukti surat P-1 itu surat permohonan Garapan;
- Bahwa Pemprov tidak pernah mengklaim itu tanah nya;

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tentang eksekusi ada mendengar karena kita memang tetangga;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengurus SK ke BPN;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

10. Saksi HUDRI;

- Bahwa Yang saksi ketahui masalah tanah garapan di jalan Brokoli IV;
- Bahwa Luas objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa Batas batas nya saksi tahu, punya saksi arah ke Sethadji;
- Bahwa Tanah itu dulu masih hutan dan langsung digarap sama masyarakat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yasnisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kavlingan milik Yasnisian;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu sebelumnya digarap oleh Awan Saleh;
- Bahwa Saksi ada menggarap tanah disitu;
- Bahwa Jarak tanah saksi dengan objek sengketa sekitar 200 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kavling yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tinggal di Kecipir;
- Bahwa Ada plang disana tentang eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Gubernur punya tanah atau tidak disana;
- Bahwa Tahun 1982 saksi menggarap tanah disana;
- Bahwa Saksi Tanya ke bu Lurah katanya sudah sertifikat;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

11. Saksi MERSIE;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini tentang masalah tanah yang berlokasi di jalan Brokoli IV Kelurahan Panarung, Kecamatan pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Luas tanah nya saksi tidak tahu;
- Bahwa Batas batas nya saksi lupa;

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari tahun 1992 sampai sekarang Pak Awan yang menguasai;
- Bahwa Pendeta Zakaria yang meneruskan masalah tanah sengketa;
- Bahwa Dengan Pak Ayan tidak tahu apa hubungan nya;
- Bahwa Saksi tahu rumah Aci di jalan Brokoli IV;
- Bahwa Pak Aci punya rumah di tanah sengketa;
- Bahwa Pak Aci membeli tanah dari Pak Ayan;
- Bahwa Pak Ayan dari Pak Awan Saleh;
- Bahwa Pak Awan cerita kalau pak Ayan yang membeli tanah nya;
- Bahwa Bukti surat P-5 saksi pernah melihat;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah Aci dari Drs Ayan;
- Bahwa Saksi membuka lahan pada tanggal 10 November 1991;
- Bahwa Tanah sengketa hanya 1 (satu) kavling;
- Bahwa Silsilah tanah tersebut dari pak Awan Saleh, kemudian ke Drs Ayan, kemudian ke Aci, kemudian ke pendeta Zakaria;
- Bahwa Gubernur tidak ada tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu masalah eksekusi karena waktu itu melihat orang banyak;
- Bahwa Bukti surat P-5 (tidak tahu ditujukan ke BPN mana);

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

12. Saksi DIRAN;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah di jalan Brokoli IV;
- Bahwa Luas tanah objek sengketa 23 x 40 meter;
- Bahwa Batas batas tanah saksi kurang tahu;
- Bahwa Sekarang tanah tersebut milik Aci .Aci dapat dari Drs Ayan dengan cara membeli.saksi tidak tahu dengan harga berapa Aci membeli tanah tersebut;
- Bahwa Pak Ayan dapat tanah tersebut dari Awan Saleh;
- Bahwa Pak Awan menggarap sendiri sekitar tahun 1980 an dan kami sama sama menggarap;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau urusan dengan Pepabri belum selesai;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-5;

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi ada 33 (tiga puluh tiga) orang yang belum selesai di urus oleh Pepabri;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

13. Saksi DWI PEBRIANSYAH;

- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah yang berada di jalan Brokoli IV;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas dan luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tanah itu milik bapak Aci, dapat dari Awan Saleh kemudian ke Drs Ayan;
- Bahwa Saksi tahu cerita setahun yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi tanah Aci mau di eksekusi oleh Pengadilan Negeri tahun 2023;
- Bahwa Eksekusi nya tidak berhasil karena dihadap oleh Front Dayak;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sekarang milik pendeta Zakaria;
- Bahwa Saksi yang memimpin acara adat saat eksekusi dan saya diminta tolong oleh Aci;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

14. Saksi HERMANTO;

- Bahwa Saksi tahu masalah sengketa tanah yang berlokasi di jalan Brokoli, saksi lupa Brokoli berapa;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas tanah sengketa;
- Bahwa Setahu saksi tanah sengketa tersebut milik pendeta Zakaria;
- Bahwa Ada rumah dan kebun diatasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dapat tanah dari siapa;
- Bahwa Saksi tahu ada 2 (dua) kali eksekusi, yang pertama saksi tidak tahu sedangkan yang kedua tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang di eksekusi tanah dan rumah dan saksi tidak tahu siapa yang menempati;
- Bahwa Saksi tahu ada upacara adat Dayak dan saksi ikut dalam upacara tersebut atas permintaan Aci;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah sengketa tahun 2023;

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi dari Fotocopi Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kepada Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/270/DPKPP-KT/IX/2023, Perihal Tanggapan Terkait Tanah Garapan Yang Terkena Lokasi Kavlingan PEPABRI Tanggal 7 September 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pdt. Zakaria Agan Nomor 100/266.1/I.1/PEM-OTDA, Permasalahan Tanah Garapan yang terkena Lokasi Kavlingan PEPABRI Tanggal 30 September 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1908/Pahandut an. Royon Pasaribu tanggal 20 Februari 1992, Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 557/1992 luas 939 M2 (batas ditetapkan berdasarkan Peta Pepabri Lembar 13 Kapling 303/E), Selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi dari Fotocopi Surat Keteerangan No.Ket.2871/BP4KT/VIII/1988 tentang Penetapan Penerima Kaplingan Tanah Dalam Komplek Pepabri Kalimantan Tengah tertanggal 1 Agustus 1988, Selanjutnya diberi tanda bukti T.III-1;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



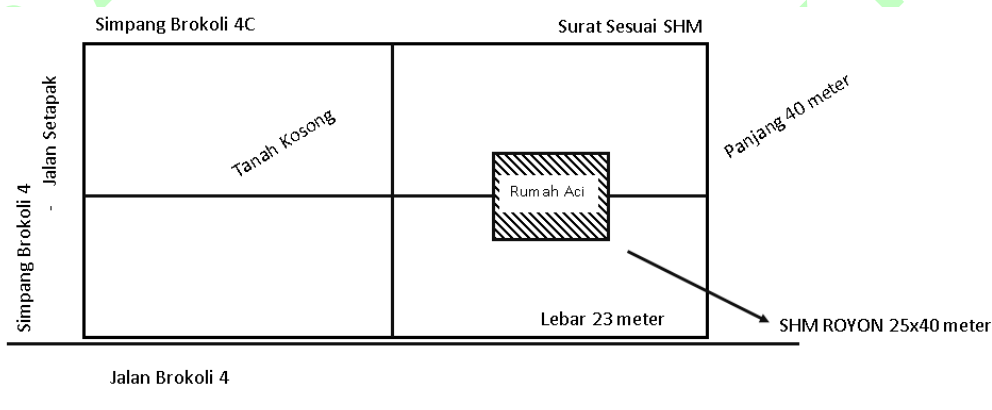
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Asli Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.1908 atas nama Royon pasaribu tertanggal 20 Februari 1992, Selanjutnya diberi tanda bukti T.III-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat keterangan pendaftaran Tanah no. Berkas 2210/2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T.III-3;
4. Fotokopi dari Asli Putusan Nomor 220/Pdt/G/2020/PN Plk atas nama Royon Pasaribu melawan Aci, tertanggal 7Juni 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti T.III-4;
5. Fotokopi dari Asli Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT PLK atas nama Aci melawan Royon Pasaribu, tertanggal 30 Agustus 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti T.III-5;
6. Fotokopi dari Asli Keterangan Terlambat mengajukan Memori Kasasi Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Plk, Selanjutnya diberi tanda bukti T.III-6;
7. Fotokopi dari Asli Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Plk, tertanggal 07 Oktober 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti T.III-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Kuasa Pemohon Eksekusi nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Plk, tertanggal 10 Mei 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti T.III-8;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa Jl. Brokoli IV, RT.004/RW.008, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi



Objek sengketa ada rumah/bangunan dibuat plang punya pendeta zakaria yg dirawat oleh Aci

Menurut T=3 = Bangunan punya Aci rumah punya Aci berdasarkan gugatan terdahulu

T=3 = Tanah dibelakang milik Parasian Hutabarat Surat 2 kapling 25x40 meter



Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV serta Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Mei 2024, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada pokoknya sebagai mana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Salah Gugat (error in persona).

Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menunjukkan dasar hukum yang kuat untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat I, serta tidak ditemukan alasan yang jelas terkait ikut serta Tergugat I atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang mana penggugat medalilkan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak / belum turun petunjuk dan penyelesaian yang tuntas atas Obyek Gugatan Berupa tanah milik penggugat yang terkena kaplingan PEBABRI merupakan perbuatan melawan hukum
Adapun alasan Tergugat I yaitu sebagaimana diketahui Tergugat I adalah kepala pemerintahan adalah sebagai kepala daerah provinsi kalimantan tengah yang merupakan wakil pemerintah pusat dalam urusan

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



pemerintahan tengah tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk mendamaikan atau menjadi mediator dalam permasalahan pribadi didalam masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan maupun hajat hidup orang banyak maupun Ketertiban umum. Dengan demikian tidak ada satupun perbuatan tergugat I yang melawan hukum/ melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan yang diajukan penggugat kepada Tergugat I telah nyata Salah Alamat atau salah gugat , seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka raya (ATR BPN Kota Palangka Raya) selaku badan yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan gugatan penggugat atau hanya kepada Tergugat III sdr. Royon Pasaribu.

Dapat kami jelaskan bahwa Kami tergugat I telah menjawab surat permohonan Penggugat melalui surat nomor 100/266.1/I.1/PEM-OTDA tertanggal 30 september 2023 yang intinya persoalan Penggugat merupakan perkara Pertanahan perseorangan yang telah /sedang dalam proses hukum dan telah diputus oleh Pengadilan tingkat Banding yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga apabila penggugat merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan dimaksud maka dipersilahkan kepada penggugat untuk menempuh Upaya hukum sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka sudah selayaknya gugatan penguugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima..

2. Gugatan Nebis In Idem.

Berdasarkan dalil yang diterangkan oleh Penggugat bahwa Sengketa Tanah milik Penggugat IV (sdr. Aci) dengan tergugat III (Sdr. Royon Pasaribu) telah tercatat dan diputus oleh pengadilan Negeri palangka Raya dengan nomor register perkara 202/Pdt.G/2020/PN.PLK tanggal 7 juli 2021 Jo. Putusan banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan nomor register perkara 68/PDT/2021/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan dilakukan Eksekusi.

Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut sudah sangat jelas bahwa perkara Aquo (perkara Ini) telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan dengan nomor register perkara 202/Pdt.G/2020/PN.PLK tanggal 7 juli 2021 Jo. Putusan banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan nomor register perkara 68/PDT/2021/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2021, selain itu sengketa tanah

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dengan tergugat III juga telah diajukan gugatan kembali dengan nomor register perkara 12/PDT.G/2023/PN Plk tanggal 23 Agustus 2023 yang mana perkara tersebut telah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri Palangka Raya dengan amar putusan Gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian diatas maka sudah sangat jelas bahwa gugatan dalam perkara Aquo adalah Nebis In Idem sehingga sudah selayaknya gugatan pengugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSON)

- (1) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya baik pada Posita maupun Petitum menyebutkan adanya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1908 atas nama Tergugat III.
- (2) Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik adalah sepenuhnya kewenangan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 23 s.d Pasal 35.
- (3) Bahwa dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".
- (4) Bahwa atas dalil tersebut, sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan salah alamat/error in person dan haruslah ditolak.

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 1) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan dan menerangkan dengan seksama mengapa Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah ditarik sebagai Tergugat II.
- 2) Bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyebutkan adanya Surat Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 Juni 1992, tetapi tidak menerangkan terkait apa surat tersebut.

Bahwa Para Penggugat juga menerangkan agar dituntaskannya penyelesaian tanah Garapan yang terkena lokasi kaplingan pepabri baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan dalam surat-surat pengaduan yang masuk ke Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah surat dari Penggugat I hanya berupa Tembusan Surat dan bukan ditujukan langsung.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, Tergugat III telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Gugatan Kabur

1. Gugatan Para Penggugat Kabur dengan alasan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan Hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas ditanah obyek sengketa;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur dengan alasan karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kepentingan Hukum apa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan tergugat III sedangkan menurut uraian gugatan, tanah 4 (empat) kapling termasuk tanah milik tergugat III ukuran 939 M2 sudah diserahkan Penggugat II,III dan IV kepada Penggugat I;
3. Gugatan Para Penggugat Kabur dengan alasan berdasarkan uraian gugatan, Penggugat I berdalih bahwa Penggugat I mendapatkan tanah dari Penggugat II, III, IV dengan ukuran 3.840 M2 termasuk tanah milik Tergugat III seluas 939 M2 yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik No: 1908 a/n ROYON PASARIBU dan mendapatkan putusan incrah, akan tetapi Penggugat II, III dan IV tidak ditarik sebagai Tergugat;

GUGATAN KURANG PIHAK

4. Gugatan kurang pihak dengan alasan karena Para Penggugat tidak menarik pihak Walikota Palangka Raya yang menerbitkan SK 47/D.I. 7. /VIII-1983 tanggal 27 Agustus 1983 tentang penunjukan tanah Negara

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemukiman penduduk di Desa Langkai dan Pahandut, Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangka Raya sebagai Tergugat;

5. Gugatan kurang Pihak, dengan alasan karena Para Penggugat tidak menarik PEPABRI selaku Pengelola Kompleks PEPABRI yang ditunjuk oleh Walikotamadya Palangka Raya tahun 1983 sedangkan Tergugat III membeli tanah dari PEPABRI tersebut;

GUGATAN NEBIS IN IDEM

6. Gugatan Nebis In Idem dengan alasan karena tanah obyek sengketa milik Tergugat III dengan ukuran 939 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No: 1908 atas nama ROYON PASARIBU telah memiliki keputusan Hukum yang telah berkekuatan Hukum tetap (incrah) berdasarkan Putusan No: 202/Pdt.G/ 2020/PN.Plk tanggal 7 Juni 2021 Jo Putusan No: 68/PDT/2021/PT PLK tanggal 30 Agustus 2021, dimana waktu itu Tergugat III bertindak sebagai Penggugat dan Penggugat IV ditetapkan sebagai Tergugat, putusan Pengadilan Negeri Palangka menyatakan tanah sengketa ukuran 939 M2 miliknya Tergugat III (Penggugat) kemudian Penggugat IV mengajukan banding akan tetapi Pengadilan Tinggi Palangka Raya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, sementara waktu itu Penggugat IV (Tergugat) tidak mengajukan Kasasi sehingga putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut menjadi keputusan yang berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, telah mengemukakan tanggapannya dalam replik pada pokoknya sebagai berikut:

Menolak seluruh jawaban / Eksepsi para tergugat selanjutnya tetap bertahan sebagai gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tanggapan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat III yaitu tentang Gugatan Nebis In Idem, karena Eksepsi ini berkaitan dengan Eksepsi para Tergugat lainnya, yaitu Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*), eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Gugatan Salah Gugat (*error in persona*), eksepsi Tergugat II dan

Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III mengenai gugatan kabur (*obscur libel*), dan Eksepsi Tergugat III tentang Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Permasalahan yang pernah terjadi di pengadilan dalam sengketa peradilan Hukum Acara Perdata mengenai putusan hakim terhadap sengketa yang sebelumnya telah dijatuhi putusan oleh seorang hakim lain dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau dalam istilah hukum disebut asas *Nebis In Idem*. *Nebis in Idem* adalah salah satu asas dalam hukum umum, yang lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata yakni suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya. Permasalahan yang terjadi adalah penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata yang terbentur dengan asas *Ius Curia Novit* yakni hakim mengetahui semua hukum sehingga implikasinya dalam peraturan kekuasaan kehakiman di Indonesia menetapkan bahwa pengadilan tidak bisa menolak perkara, asas ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa Secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana:

1. Apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan,
2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*.
3. Objek, Subjek dan Materi pokok yang sama ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi MA.RI tentang *nebis in idem*, yaitu Yurisprudensi MA No. 1226 K/Pdt/2001; Tanggal 20 Mei 2002, Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa dalam posita Gugatannya, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mendalilkan memiliki satu hamparan tanah garapan tanah negara, terdiri dari 4 (empat) kapling, yang terletak Di Jl. Jati Raya IV (nama baru Jl. Brokoli IV) RT.004/RW.VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang 80 M, Lebar 48 M = Luas 80 x 48 M = 3.840 M² , yang terdiri dari 4 (empat) kapling, yaitu :

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\text{Kapling 1} = 25 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 1000 \text{ M}^2$$

$$\text{Kapling 2} = 25 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 1000 \text{ M}^2$$

$$\text{Kapling 3} = 23 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 920 \text{ M}^2$$

$$\text{Kapling 4} = 23 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 920 \text{ M}^2$$

$$\text{Jumlah luas} = 3.840 \text{ M}^2$$

$$\text{Batas – batas 1 (satu) hamparan} = 3840 \text{ M}^2$$

- Sebelah Utara dengan Jalan Brokoli IV C
- Sebelah Timur dengan Jl. Simpang I Brokoli IV C
- Sebelah Selatan dengan Tanah RUSLAN
- Sebelah Barat dengan Jl. Jati Raya IV (Brokoli IV);

Menimbang, bahwa dalam posita Gugatan selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mendalilkan Tanah diperoleh, dari riwayat tanah bekas HUTAN RAWA garapan menggarap tanah negara mulai dari tahun 1976 s/d 1985 oleh An. YASNI SIAN (Pimpinan) dan Penggugat II, dan Penggugat III ikut dari tahun 1985, dikerjakan dipelihara $\pm$ 37 Tahun baru dibuat Surat Pernyataan Tanah Garapan An. AWAN SALEH, M.Si (Penggugat II), Pada tanggal 14 Juli 2003 oleh Penggugat III diserahkan kepada Penggugat IV yaitu kapling ke 3 dengan ukuran $23 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 920 \text{ M}^2$ dan Pada tanggal 23 Agustus 2022 semua tanah garapan 4 (empat) kapling tersebut telah diserahkan kedalam Kedudukan Berkuasa Penggugat I oleh Penggugat II, III, IV maka Penggugat I selaku pemilik tanah untuk mengurus tanah tersebut 4 kapling dengan luas 3.840 M^2 sesuai Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam posita Gugatan selanjutnya pada pokoknya menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mendalilkan bahwa perbuatan dan tanggung jawab Tergugat I, II belum juga turun petunjuk dan penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan kami yang terkena kaplingan PEPABRI tersebut, datanglah perbuatan Tergugat III membuat surat gugatan perdata dengan keterangan palsu dan bohong, yaitu Tergugat III menggugat Penggugat IV (Nama ACI) dengan tanahnya $23 \times 40 \text{ m} = 920 \text{ m}^2$ kavling ke 3 dengan Surat Gugatan tersebut ada putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Plk Tanggal 7 Juni 2021 dan dasar banding dan menjadi dasar putusan Pengadilan Tinggi, Palangka Raya Nomor : 68/PDT/2021/PT.PLK Tanggal 30 Agustus 2021, sehingga ada surat Relas Panggilan Aanmaning kepada termohon eksekusi Nomor : 2/Pdt.EKS/2022/PN.Plk.Jo Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Plk.Jo Nomor : 68/PDT/2021/PT PLK, tanggal 7 Juni 2022,

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYON PASARIBU sebagai Pemohon Eksekusi lawan ACI sebagai Termohon Eksekusi, Bahwa Nomor Surat Gugatan tersebut sebagai dasar disebut pada SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI KEPADA TERMOHON EKSEKUSI, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, Bahwa atas dasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 2/Pdt.EKS/2022/PN.Plk JO Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.Plk Jo Nomor : 68/PDT/2021/Plk Tanggal 6 Oktober 2022 akan dilaksanakan Eksekusi pada hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, dan datang Lagi Eksekusi KE-2 SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI KEPADA TERMOHON EKSEKUSI Nomor ; 2/Pdt.Eks/2022/PN.Plk HARI RABU Tanggal 10 Mei 2023 JURUSITA WAJIDIN KEPADA NAMA ACI sebagai Termohon Eksekusi. Atas dasar yang sama akan dilaksanakan eksekusi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, tapi TUHAN TIDAK MENGIJINKAN terjadi yang tidak diinginkan, Pasukan Eksekusi dihadap oleh FOR DAYAK ADAT KALTENG, mereka sadar dan mundur dan batal;

Menimbang, bahwa dalam posita Gugatan selanjutnya pada pokoknya menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mendalilkan bahwa ada gugatan 14 Januari 2023 tersebut, dan ada Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN.Plk tanggal 23 Agustus 2023 dan mengadili : DALAM EKSEPSI, Mengabulkan eksepsi Tergugat, DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke venklaard*);

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatannya, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV pada pokoknya menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Tergugat I, II, III dengan Penggugat I, II, III, IV untuk mengadakan musyawarah mufakat berdasarkan surat Penggugat I (Pdt. ZAKARIA AGAN) Palangka Raya, 02 Agustus 2023 Nomor : 01/ZA/KB/VIII/23 Lampiran : 2 (dua) surat fotocopy. Perihal : Mohon penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan yang terkena lokasi kaplingan PEPABRI.
3. Membebaskan kepada Tergugat I, II, III bagaimana cara memperoleh dana untuk ganti rugi pengrusakan tanggal 25 Januari 2023, membantu sepenuhnya ganti rugi sebesar Rp 492.750.000 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dibayar kepada Penggugat I, II, III, IV.

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan menyelesaikan dengan tuntas tanah garapan Penggugat I, II, III, IV dengan pemilik sertifikat An. ROYON PASARIBU dan yang ada lainnya di atas tanah garapan milik Penggugat I, II, III, IV dan lain – lain.
5. Hasil musyawarah mufakat tersebut disampaikan ke Majelis Hakim pada waktu yang ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.
6. Membebaskan biaya perkara ini, dapat ditanggung bersama oleh Tergugat I, II, III ;

ATAU : Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tersebut diatas tidak sama atau tidak ada berkaitan dengan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu :

1. Tentang yang menjadi objek sengketa, para Penggugat mendalilkan bahwa memiliki satu hamparan tanah garapan tanah negara, terdiri dari 4 (empat) kapling, yang terletak Di Jl. Jati Raya IV (nama baru Jl. Brokoli IV) RT.004/RW.VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang 80 M, Lebar 48 M = Luas $80 \times 48 \text{ M} = 3.840 \text{ M}^2$;

A. Alat Bukti surat.

- Bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi dari asli Surat Penyerahan sebidang Tanah Perawatan yang ditandatangani oleh Drs. Ayan, tertanggal 14 Juli 2003;
- Bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi dari asli Surat Kedudukan Berkuasa atas tanah garapan Awan Saleh, M.Si luas 48 m x 80 m;
- Bukti surat bertanda P.7.a berupa fotokopi dari asli Relaas panggilan Aanmaning kepada termohon eksekusi nomor 2/Pdt.Eks/2022/PN Plk Jo. Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Plk Jo. Nomor 68/PDT/2021/PT Plk,tertanggal 7 Juni 2022;
- Bukti surat bertanda P.7.b berupa fotokopi dari asli Surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada termohon eksekusi nomor : 2/Pdt.Eks/2022/PN Plk,tertanggal 13 Januari 2023;
- Bukti surat bertanda P.9.a berupa fotokopi dari asli Laporan dugaan telah membuat gugatan perdata dengan keterangan palsu atau bohong yang ditandatangani oleh Pdt.Zakaria Agan,tertanggal 16 Januari 2023;

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti surat bertanda P.9.b berupa fotokopi dari asli Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor : B/262/III/Res 1.9/2023/Reskrim, tertanggal 26 Maret 2023;
- Bukti surat bertanda P.9.c berupa fotokopi dari asli Undangan wawancara klarifikasi perkara Nomor: B/351/V/RES.1.9/2023/RESKRIM, tertanggal 11 Mei 2023;
- Bukti surat bertanda P.10 berupa fotokopi dari asli Laporan mohon Eksekusi dapat ditunda maka terjadi pengrusakan nomor: 02/ZA/II/2023, tertanggal 27 Januari 2023;
- Bukti surat bertanda P.11 berupa fotokopi dari asli Surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada termohon eksekusi nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN Plk, tertanggal 10 Mei 2023;
- Bukti surat bertanda P.12.a berupa fotokopi dari asli Surat mohon penyelesaian dengan tuntas atas tanah garapan yang terkena lokasi kaplingan Pepbari nomor : 01/ZA/KB/III/23 tertanggal 02 Agustus 2023;
- Bukti surat bertanda P.12.c berupa fotokopi dari asli Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat kawasan pemukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 10 Agustus 2023;

B. Alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat.

1. Saksi WELFRIED, S.TH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ditanah objek sengketa tersebut sudah ada rumah yaitu di jalan Brokoli IV RT.4 RW.8 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Luas tanah sengketa 23 x 40 meter;
- Bahwa Objek sengketa milik Aci (Penggugat IV);
- Bahwa Aci (Penggugat IV) dapat tanah tersebut dari Drs. Ayan (Penggugat III) dengan cara jual beli tahun 2023. untuk tanggal dan bulan nya saksi lupa.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah jual beli karena saya sebagai saksi waktu jual beli tersebut;
- Bahwa Diperlihatkan bukti surat P-3 kepada saksi (ada nama saksi disitu) dan saksi membenarkan;
- Bahwa P-3 Kwitansi untuk mengganti rugi biaya dari Drs Ayan ke Aci;

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah jual beli tanah tersebut dikuasai oleh Aci sampai sekarang;
- Bahwa Yang saksi tahu yang membersihkan tanah tersebut adalah Aci;
- Bahwa Yang menggarap sebelumnya adalah Drs Ayan kemudian Aci;
- Bahwa Benar Drs Ayan menyerahkan tanah ke Aci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Drs Ayan dapat tanah dari siapa;
- Bahwa Ukuran tanah sengketa adalah 23 x 40 meter;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali melihat eksekusi gagal;
- Bahwa Yang menjual tanah tersebut adalah Drs Ayan;
- Bahwa Yang saksi tahu dari Drs Ayan ke Aci;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Ibu Royon menang terhadap Aci;

2. Saksi IDUN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang sengketa tanah di Jalan Brokolo IV, Luas tanah sengketa 23 x 40 meter, Batas-batas nya Utara : Awan Saleh, Selatan : Lupa, Barat : jalan dan Timur : Awan Saleh;
- Bahwa Objek sengketa punya Pak Aci (Penggugat IV);
- Bahwa Diatas tanah itu ada objek sengketa rumah saudara Aci.saudara Aci menempati rumah tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa Cuma itu saja yang disengketakan;
- Bahwa Yang mengukur tanah tersebut kami bertiga (Idun,Aci dan Ayan) kami mengukur sendiri bukan dari BPN;
- Bahwa Kami mengukur tanah tersebut tahun 2003;
- Bahwa Saksi tahu masalah tentang tanah ini mau di eksekusi karena saksi menyaksikan pada waktu itu;

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengajukan permohonan eksekusi Royon dan termohon Aci;
- 3. Saksi RUSLAN, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Tanah yang disengketakan milik Aci, Aci dapat dari Drs Ayan tahun 2002 melalui jual beli, untuk harga saksi tidak tahu karena saksi hanya mendengar cerita dari Aci saja;
 - Bahwa Saksi membangun rumah saksi tahun 2002 sedangkan Aci membangun rumah tahun 2003;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai eksekusi;
 - Bahwa Tanah sengketa belum bersertifikat;
 - Bahwa Eksekusi disana sudah 2 (dua) kali gagal;
 - Bahwa Aci membeli tanah tersebut dari Drs Ayan bukan dari Awan Saleh;
 - Bahwa Yang saksi tahu pak Aci membeli tanah tersebut dari Drs Ayan;
- 4. Saksi JULI MADI, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Yang saksi ketahui masalah sengketa tanah di jalan Brokoli IV, Tanah itu awalnya milik Awan Saleh kemudian dibeli oleh pak Aci dari Drs Ayan;
 - Bahwa Sekarang tanah tersebut milik Aci, saksi hanya mendengar cerita dari mertua saksi;
 - Bahwa Awan Saleh yang menggarap awal tanah tersebut;
 - Bahwa Tanah milik pak Awan masih ada disampingnya;
 - Bahwa Objek sengketa tanah punya pak Aci;
- 5. Saksi NIKI KRISTI NOBELA, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah tanah di jalan Brokoli Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut;
 - Bahwa Lebar tanah sengketa 23 x 40 meter;
 - Bahwa Tanah tersebut milik Aci;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa hubungan nya dengan pendeta Zakaria;

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi SANDERSON AJANG RINGKA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Tanah tersebut merupakan garapan pak Awan, pendeta hanya meneruskan sedangkan Aci membeli dari Drs Ayan;
- Bahwa Tanah itu sekarang milik orang banyak dan salah satunya adalah Aci;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut luas nya 23 x 40 meter;
- Bahwa Aci dapat tanah dari Drs Ayan. Ayan menggarap dari Pepabri;
- Bahwa Hubungan tanah sengketa tersebut dengan Pendeta Zakaria tidak ada. pendeta hanya membantu pengurusan nya saja;

7. Saksi RADEN JAYA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Diatas tanah objek sengketa ada rumah Aci an ditempati oleh Aci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pdt Zakaria membeli tanah tersebut;

8. Saksi AGATIS, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Luas tanah objek sengketa lebar 23 dan panjang 40 meter;
- Bahwa Sejarah nya tanah tersebut dari Awan Saleh, diatas tahun 1982 dan menggarap sendiri kemudian di limpahkan/dibeli oleh Drs Ayan;
- Bahwa Kemudian tanah tersebut dijual lagi ke Aci, untuk harga dan kapan membeli nya saksi kurang tahu;
- Bahwa Hubungan tanah tersebut dengan pendeta Zakaria saksi tidak tahu;

9. Saksi MERSIE, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Dari tahun 1992 sampai sekarang Pak Awan yang menguasai;
- Bahwa Pendeta Zakaria yang meneruskan masalah tanah sengketa;

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Aci punya rumah di tanah sengketa;
- Bahwa Pak Aci membeli tanah dari Pak Ayan;
- Bahwa Pak Ayan dari Pak Awan Saleh;
- Bahwa Pak Awan cerita kalau pak Ayan yang membeli tanah nya;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah Aci dari Drs Ayan;

10. Saksi DIRAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah di jalan Brokoli IV;
- Bahwa Luas tanah objek sengketa 23 x 40 meter;
- Bahwa Sekarang tanah tersebut milik Aci .Aci dapat dari Drs Ayan dengan cara membeli.saksi tidak tahu dengan harga berapa Aci membeli tanah tersebut;
- Bahwa Pak Ayan dapat tanah tersebut dari Awan Saleh;
- Bahwa Pak Awan menggarap sendiri sekitar tahun 1980 an dan kami sama sama menggarap;

11. Saksi DWI PEBRIANSYAH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah yang berada di jalan Brokoli IV;
- Bahwa Setahu saksi tanah itu milik bapak Aci, dapat dari Awan Saleh kemudian ke Drs Ayan;
- Bahwa Saksi tahu cerita setahun yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi tanah Aci mau di eksekusi oleh Pengadilan Negeri tahun 2023;
- Bahwa Eksekusi nya tidak berhasil karena dihadap oleh Front Dayak;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sekarang milik pendeta Zakaria;
- Bahwa Saksi yang memimpin acara adat saat eksekusi dan saya diminta tolong oleh Aci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi terungkap fakta bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak Di Jl. Jati Raya IV (nama baru

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Brokoli IV) RT.004/RW.VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang 40 M, Lebar 23 M = Luas $40 \times 23 \text{ M} = 920 \text{ M}^2$, dan diatas tanah tersebut ada bangunan Rumah milik Pengugat IV (ACI), dan terhadap objek sengketa tersebut telah dijatuhi putusan nomor register perkara 202/Pdt.G/2020/PN.PLK tanggal 7 juli 2021 Jo. Putusan banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan nomor register perkara 68/PDT/2021/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan pada saat akan dilakukan eksekusi, eksekusi tersebut gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap Subyek hukum dalam perkara aquo Penggugat ada 4 (empat) Pihak, dan Tergugat ada 3 (tiga) Pihak, yang terdiri dari Pdt. Zakaria Agan (Penggugat I), Awan Saleh, M.Si., (Penggugat II), Drs. Ayan (Penggugat III), ACI (Penggugat IV), dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Tergugat I), Menteri ATR/BPN Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah (Tergugat II), serta ROYON PASARIBU (Tergugat III), sedangkan dalam perkara Nomor : 202/Pdt.G/2020/PN.PLK, hanya 2 (pihak) yaitu ROYON PASARIBU sebagai Pengugat dan ACI sebagai Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan Hukum Penggugat I mengajukan gugatan (*Legal Standing*), bahwa dalam dalil Gugatannya yang menjadi dasar Penggugat I mengajukan gugatan a quo karena Penggugat I adalah orang yang diberi Kuasa oleh Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat VI untuk mengajukan gugatan a quo (vide bukti P.4 berupa fotokopi dari asli Surat Kedudukan Berkuasa atas tanah garapan Awan Saleh, M.Si luas 48 m x 80 m);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang yang merasa haknya dirugikan atau mempunyai kepentingan dapat secara pribadi/menunjuk kuasa kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagai kuasa untuk beracara di pengadilan. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dalam praktek peradilan dikenal beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari para pihak (Penggugat, Tergugat, atau Pemohon) di pengadilan. Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 53 disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan adalah:

- a. Advokat sesuai dengan dengan Pasal 32 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);

b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;

d. Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;

f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo Penggugat I tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi Kuasa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat VI untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kedudukan Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara aquo, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi terungkap fakta bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak Di Jl. Jati Raya IV (nama baru Jl. Brokoli IV) RT.004/RW.VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang 40 M, Lebar 23 M = Luas $40 \times 23 \text{ M} = 920 \text{ M}^2$, dan diatas tanah tersebut ada bangunan Rumah milik Pengugat IV (ACI), dan terhadap objek sengketa tersebut telah dijatuhi putusan nomor register perkara 202/Pdt.G/2020/PN.PLK tanggal 7 juli 2021 Jo. Putusan banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan nomor register perkara 68/PDT/2021/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2021 (bertindak sebagai pihak Penggugat adalah ROYON PASARIBU dan Tergugat adalah ACI) dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan pada saat akan dilakukan eksekusi, eksekusi tersebut gagal dilaksanakan, dimana dalam dalil Gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berasal dari Penggugat II, kemudian oleh Penggugat II

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat III, dan oleh Penggugat III tanah tersebut dijual kepada Penggugat IV, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo telah terjadi *Diskualifikasi in person atau* yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, seharusnya Penggugat II dan Penggugat III dijadikan pihak Tergugat oleh Penggugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kedudukan hukum Tergugat I dalam perkara aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi surat Gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak Di Jl. Jati Raya IV (nama baru Jl. Brokoli IV) RT.004/RW.VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang 40 M, Lebar 23 M = Luas $40 \times 23 \text{ M} = 920 \text{ M}^2$, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat I, serta tidak ditemukan alasan yang jelas terkait ikut serta Tergugat I atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang mana penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak / belum turun petunjuk dan penyelesaian yang tuntas atas Obyek Gugatan Berupa tanah milik penggugat yang terkena kaplingan PEBABRI merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam perkara aquo telah terjadi *error in persona* yaitu Salah sasaran pihak yang digugat atau keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kedudukan hukum Tergugat II dalam perkara aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi surat Gugatan para Penggugat, jawaban para Tergugat dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak Di Jl. Jati Raya IV (nama baru Jl. Brokoli IV) RT.004/RW.VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang 40 M, Lebar 23 M = Luas $40 \times 23 \text{ M} = 920 \text{ M}^2$, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1908 atas nama Tergugat III, sepenuhnya kewenangan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 23 sampai dengan

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35, sehingga dalam perkara aquo telah terjadi *error in persona* yaitu Salah sasaran pihak yang digugat atau keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan aquo yang diajukan oleh para Penggugat adalah alasan yang digunakan untuk menunda eksekusi dalam putusan nomor register perkara 202/Pdt.G/2020/PN.PLK tanggal 7 juli 2021 Jo. Putusan banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan nomor register perkara 68/PDT/2021/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Gugatan aquo merupakan upaya yang direayasa oleh para Penggugat untuk menunda-nunda eksekusi dan memperkeruh sengketa perdata tersebut, dalam putusan nomor register perkara 202/Pdt.G/2020/PN.PLK tanggal 7 juli 2021 Jo. Putusan banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan nomor register perkara 68/PDT/2021/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2021, hanya ada 2 (dua) pihak, bertindak sebagai pihak Penggugat adalah ROYON PASARIBU dan Tergugat adalah ACI, sedangkan dalam perkara aquo pihaknya bertambah, Penggugat ada 4 (empat) Pihak, dan Tergugat ada 3 (tiga) Pihak, yang terdiri dari Pdt. Zakaria Agan (Penggugat I), Awan Saleh,M.Si., (Penggugat II), Drs. Ayan (Penggugat III), ACI (Penggugat IV), dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Tergugat I), Menteri ATR/BPN Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah (Tergugat II), serta ROYON PASARIBU (Tergugat III), dan objek sengketa juga ditambah oleh para Penggugat, yang sebelumnya objek sengketa 1 (satu) bidang tanah, dalam perkara aquo menjadi 4 (empat) bidang tanah, upaya yang direayasa Para Penggugat ini hanya untuk sekedar mengulur-ulur waktu proses eksekusi, jelas ini merupakan itikad yang tidak baik dari para Penggugat, serta melanggar azas peradilan cepat, singkat dan murah;

Menimbang, bahwa Pihak yang kalah dalam sengketa perdata seharusnya dapat memanfaatkan celah-celah dalam hukum acara perdata kita, dalam perkara aquo bisa menggunakan upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan (*verzet*), ataupun menggunakan upaya hukum luar biasa terdiri dari Peninjauan Kembali (PK) dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), sebagaimana ketentuan pasal 225 R.Bg, jo *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012;

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo adalah Nebis In Idem, sehingga Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat III yaitu tentang Gugatan Nebis In Idem patut untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya yaitu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Gugatan Salah Gugat (error in persona), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat I, serta tidak ditemukan alasan yang jelas terkait ikut serta Tergugat I atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang mana penggugat medalilkan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak / belum turun petunjuk dan penyelesaian yang tuntas atas Obyek Gugatan Berupa tanah milik penggugat yang terkena kaplingan PEBABRI merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam perkara aquo telah terjadi *error in persona* yaitu Salah sasaran pihak yang digugat atau keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), sehingga Eksepsi Tergugat I yaitu tentang Gugatan error in persona patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1908 atas nama Tergugat III, sepenuhnya kewenangan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 23 sampai dengan Pasal 35, sehingga dalam perkara aquo telah terjadi *error in persona* yaitu Salah sasaran pihak yang digugat atau keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), sehingga Eksepsi Tergugat II yaitu tentang Gugatan error in persona patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya yaitu eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan salah satu faktor yang menentukan suatu gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berkaitan pengertian/ pemahaman suatu gugatan adalah *obscuur libel* (kabur/ tidak jelas), Majelis Hakim sependapat dengan **Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO**, bahwa arti *obscuur libel* itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973: 94). Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan. (HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty-Yogyakarta 1998: 42). Sedangkan tolak ukur untuk menentukan gugatan adalah *obscuur libel* atau tidak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv, bahwa suatu gugatan harus memuat : 1. Identitas para pihak; 2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi/ posita*); 3. Tuntutannya (*petitum*), sedangkan dalam Pasal 94 Rv ditentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tersebut tidak diikuti akan mengakibatkan gugatan batal, bukan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengacu Gugatan Para Penggugat, dan berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya Majelis Hakim mendapati Gugatan Para penggugat tidak termuat secara lengkap alasan-alasan diajukannya gugatan, dan dasar hukum yang mendasari gugatan tersebut. Dalam Gugatan tersebut tidak diuraikan dalil-dalil berupa peristiwa dan hubungan hukum, antara lain dalil mengenai objek sengketa, hubungan hukum antara para Penggugat dengan objek sengketa, serta hubungan dengan para Tergugat, yang merupakan permasalahan yang menjadi dasar diajukannya Gugatan dan akan dibuktikan dalam persidangan (*fundamentum petendi*). Selain itu Tuntutan (*petitum*) para Penggugat tidak rinci, sehingga Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III yaitu tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya yaitu eksepsi Tergugat III mengenai Gugatan kurang Pihak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan aquo yang diajukan oleh para Penggugat adalah alasan yang digunakan untuk menunda eksekusi dalam putusan nomor register perkara 202/Pdt.G/2020/PN.PLK tanggal 7 juli 2021 Jo. Putusan

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan nomor register perkara 68/PDT/2021/PT.PLK tanggal 30 Agustus 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan perkara aquo adalah Nebis In Idem, sehingga eksepsi mengenai Gugatan kurang Pihak patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat III yaitu tentang Gugatan Nebis In Idem, Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Gugatan Salah Gugat (error in persona), eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan kabur (*obscur libel*), semua Eksepsi tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan, maka gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Eksepsi Tergugat III dikabulkan, maka pokok perkara Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.911.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H. dan Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, secara elektronik dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.011.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp750.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.911.000,00;</u>

(Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 65 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Plk